課程名稱：保險法保險法B07

00:00:02 - 00:00:03
講到保險利益

00:00:03 - 00:00:07
講到責任保險的保險利益的部分

00:00:07 - 00:00:11
那這個涉及到第三人直接給付請求權的問題

00:00:11 - 00:00:13
是一個目前重要的考點

00:00:14 - 00:00:16
好,那我們往下看喔

00:00:18 - 00:00:22
麻煩你看150頁,第二小題的部分

00:00:28 - 00:00:35
第二小題你看一下,是原保險契約被保險人可否直接請求再保險人給付再保險金

00:00:35 - 00:00:37
好,我們來看一下這個問題

00:00:37 - 00:00:44
你說這個問題跟我們現在講的這個責任保險第三人直接給付請求權的問題是有關聯的嗎

00:00:44 - 00:00:46
我們來看一下

00:01:52 - 00:01:53
好，我說啊

00:01:54 - 00:01:58
這個再保險契約的性質還記得嗎，我們說依照通說俗的見解

00:01:58 - 00:02:00
它是一種責任保險，對吧？

00:02:00 - 00:02:01
OK,好

00:02:02 - 00:02:08
所以我們說,當這個原保險契約所約定的保險事故發生嘛,對不對?

00:02:08 - 00:02:14
那原保險是被保險人,當然是可以跟原保險人來申請理賠,這是沒有問題的,瞭解

00:02:15 - 00:02:16
好

00:02:16 - 00:02:22
可是呢,現在問題是在於說

00:02:22 - 00:02:27
原保險是被保險人

00:02:27 - 00:02:33
可不可以說,我要跨越誰?

00:02:33 - 00:02:35
我要跨越原保險人啊

00:02:36 - 00:02:38
而是要直接向誰請求給付

00:02:39 - 00:02:41
再保險金

00:02:41 - 00:02:43
跟再保險人

00:02:44 - 00:02:48
跨越原保險，直接向再保險請求給付再保險金，可不可以？

00:02:50 - 00:02:52
你說正常人怎麼會這樣主張，對不對？

00:02:53 - 00:02:56
就好好的，去跟原保險人申請理賠不就好了，對

00:02:56 - 00:02:57
正常的情況

00:02:58 - 00:03:00
原保險是被保險人，不會想要這樣主張，可是

00:03:01 - 00:03:03
在特殊的情況，什麼叫特殊情況？

00:03:05 - 00:03:05
白話文

00:03:06 - 00:03:08
就是他找原保險拿不到錢了

00:03:09 - 00:03:09
哦

00:03:09 - 00:03:11
為什麼找原保險會拿不到錢？

00:03:12 - 00:03:14
就原保險人沒有錢啊

00:03:15 - 00:03:16
有沒有可能？

00:03:17 - 00:03:18
保險公司不可能倒閉嗎?

00:03:19 - 00:03:20
哦

00:03:20 - 00:03:22
在國外保險倒閉是稀鬆平常的事啊

00:03:23 - 00:03:23
對

00:03:23 - 00:03:28
在臺灣是因為政府有選票的壓力啦，對不對?

00:03:28 - 00:03:32
所以是什麼保險安定基金啊，什麼的

00:03:32 - 00:03:32
好

00:03:34 - 00:03:37
但是保險公司倒閉也不是完全不可能的，瞭解

00:03:37 - 00:03:37
所以當

00:03:39 - 00:03:41
當他找原保險是拿不到錢的時候，他可不可以說那

00:03:43 - 00:03:46
他既然跟再保險有簽再保險契約嘛，對不對？

00:03:47 - 00:03:47
喔

00:03:47 - 00:03:50
那我就跟再保險請求再保險金就好了，對不對？

00:03:51 - 00:03:51
好

00:03:51 - 00:03:52
所以我們說這個地方也會涉及到什麼？

00:03:52 - 00:03:53
責任險嘛，對不對？

00:03:54 - 00:04:01
則原保險之被保險人在再保險這個責任險而言，是不是也是屬於第三人的角色？

00:04:01 - 00:04:02
理解嗎？

00:04:03 - 00:04:03
哦

00:04:04 - 00:04:07
所以這時候呢，就會產生說，那既然他是一個責任險嘛，對不對？

00:04:08 - 00:04:12
那我就依照90年保險修正的時候呢,增訂了哪一條?

00:04:13 - 00:04:15
94條二項啊,對不對?

00:04:15 - 00:04:17
負條件直接給付請求權嘛

00:04:18 - 00:04:22
也就是原保險人要賠給原被保險人多少錢

00:04:23 - 00:04:26
確定的話,我就可以依照94條二項嘛

00:04:26 - 00:04:30
直接跟再保險直接請求給付再保險金嘛，行不行？

00:04:31 - 00:04:31
哦

00:04:32 - 00:04:32
好

00:04:33 - 00:04:38
那第二個條文呢，就是再保險的規定，40條

00:04:39 - 00:04:43
但是我們要先講一下，我們先講一下40條的舊法的規定

00:04:44 - 00:04:44
哦

00:04:45 - 00:04:47
40條是在民國96年修正的

00:04:48 - 00:04:50
40條是在民國90年修正喔

00:04:51 - 00:04:56
那你說96年修正前跟96年修正後的差異在哪裡?

00:04:56 - 00:04:58
差異在於有沒有但書

00:05:00 - 00:05:04
就是96年修正前的舊法是沒有但書啦

00:05:05 - 00:05:07
96年修正就增加那個但書，這樣理解嗎？

00:05:08 - 00:05:08
好

00:05:08 - 00:05:09
那40條怎麼寫？

00:05:09 - 00:05:11
舊法的話沒有但書嘛，就是

00:05:11 - 00:05:18
這個原保險之被保險人對再保險有沒有這個賠償的請求權，有沒有？

00:05:19 - 00:05:20
啦

00:05:20 - 00:05:21
這樣瞭解？

00:05:23 - 00:05:23
哦

00:05:24 - 00:05:25
那這個規定可以理解啊

00:05:26 - 00:05:26
啊

00:05:26 - 00:05:31
因為原保險契約跟再保險契約，這兩個契約是獨立的契約瞭解？

00:05:32 - 00:05:33
是各自獨立的

00:05:34 - 00:05:34
OK

00:05:35 - 00:05:35
哦

00:05:36 - 00:05:36
所以

00:05:36 - 00:05:36
哦

00:05:38 - 00:05:41
誰才可以跟再保險請求給付再保險金？

00:05:42 - 00:05:43
當然就是原保險人嘛

00:05:44 - 00:05:44
對不對？

00:05:44 - 00:05:47
所以原保險是被保險人

00:05:47 - 00:05:48
就不能夠

00:05:49 - 00:05:53
向再保險請求給付再保險金，這是合理的

00:05:53 - 00:05:59
因為原保險契約跟再保險契約兩個契約是獨立的性質，是各自獨立的

00:06:00 - 00:06:02
好了，那這兩條顯然有矛盾嘛

00:06:03 - 00:06:04
那你會用哪一條呢

00:06:08 - 00:06:10
我想所有人都用40條了

00:06:11 - 00:06:13
而不會用94條二項,對不對

00:06:14 - 00:06:14
對

00:06:15 - 00:06:15
啊

00:06:15 - 00:06:19
那這個理由有兩個

00:06:20 - 00:06:20
一個

00:06:20 - 00:06:27
第一個理由是啊，94條二項是不是適用在所有的責任險

00:06:27 - 00:06:29
而40條只適用在什麼

00:06:30 - 00:06:32
只適用在再保險這種責任險嘛

00:06:33 - 00:06:35
所以哪個條文適用範圍比較小

00:06:36 - 00:06:37
顯然是40條嘛

00:06:37 - 00:06:42
那適用範圍比較小的一個規定是不是就是特別規定

00:06:45 - 00:06:45
當然嘛

00:06:46 - 00:06:46
是不是

00:06:47 - 00:06:50
就跟這個什麼陸海空軍刑法是不是刑法的特別法

00:06:52 - 00:06:53
是嗎,對不對

00:06:54 - 00:06:54
好

00:06:55 - 00:06:59
第二個理由是啊,本案有沒有94條二項的適用,其實是個問題喔

00:07:01 - 00:07:01
喔

00:07:01 - 00:07:04
你這樣說，你說我被你說服了，有適用不是嗎

00:07:05 - 00:07:05
同學

00:07:07 - 00:07:12
我前面有提到呢，再保險算通說，食物說他是責任險哦

00:07:12 - 00:07:13
但是他其實怎麼樣

00:07:14 - 00:07:16
但是他其實並不符合90條的定義，有沒有印象

00:07:18 - 00:07:18
有沒有印象

00:07:20 - 00:07:20
95條的規定是

00:07:20 - 00:07:23
責任保險人於被保險人

00:07:25 - 00:07:30
依法對第三人應負賠償責任而受賠償之請求時，負賠償之責嘛，是不是

00:07:31 - 00:07:33
條文是不是強調依法

00:07:34 - 00:07:34
有沒有

00:07:35 - 00:07:36
可是我們說啊

00:07:36 - 00:07:36
欸

00:07:37 - 00:07:38
這個原保險人啊

00:07:39 - 00:07:40
他是依什麼

00:07:42 - 00:07:43
它是一約嘛

00:07:43 - 00:07:44
對吧

00:07:44 - 00:07:45
它是一原保險契約

00:07:45 - 00:07:48
對原保險之被保險負理賠的責任不是嗎?

00:07:48 - 00:07:50
所以它是一約，不是依法

00:07:51 - 00:07:54
所以其實它是不符90條責任險的定義嗎？

00:07:54 - 00:07:57
那你如果不符90條責任險的定義

00:07:58 - 00:08:02
那可以適用90條以下責任險的規定嗎？

00:08:02 - 00:08:03
理解我的意思喔

00:08:04 - 00:08:07
你不符90條責任險的定義不是嗎？

00:08:07 - 00:08:10
那你可以適用90條以下的條文嗎？

00:08:11 - 00:08:12
這樣理解了喔

00:08:12 - 00:08:14
所以基於這樣的理由，我們認為應該是用40條

00:08:14 - 00:08:17
而不是適用94條二項

00:08:17 - 00:08:17
這樣理解了喔

00:08:18 - 00:08:18
好

00:08:18 - 00:08:19
還有沒有還沒結束啊

00:08:20 - 00:08:22
那我剛已經講了

00:08:22 - 00:08:24
96年40條修正嘛

00:08:24 - 00:08:24
對不對?

00:08:25 - 00:08:26
哦

00:08:26 - 00:08:28
那修正後就增加一個什麼東西？

00:08:28 - 00:08:29
但書嘛

00:08:29 - 00:08:30
但書是什麼？

00:08:31 - 00:08:32
就是例外嘛

00:08:32 - 00:08:33
對不對？

00:08:33 - 00:08:34
就是例外嘛

00:08:34 - 00:08:34
好

00:08:34 - 00:08:35
我們來看一下

00:08:36 - 00:08:38
他增訂了但書的部分

00:08:44 - 00:08:45
好

00:08:45 - 00:08:45
但

00:08:46 - 00:08:46
但

00:08:47 - 00:08:48
這個例外

00:08:48 - 00:08:53
這個原保險契約及再保險契約怎麼樣?

00:08:55 - 00:08:57
這個另有約定者

00:08:58 - 00:08:59
不在實踐

00:08:59 - 00:09:00
有沒有看到？

00:09:00 - 00:09:02
麻煩你們把那個集圈起來

00:09:05 - 00:09:07
及是and的意思

00:09:08 - 00:09:08
and

00:09:09 - 00:09:09
and

00:09:10 - 00:09:15
所以如果選擇題的選項是或是或喔

00:09:15 - 00:09:18
是or這個字瞭解?

00:09:18 - 00:09:20
那這個選項是對還是錯?

00:09:21 - 00:09:22
錯喔

00:09:22 - 00:09:23
錯喔

00:09:23 - 00:09:25
及才是對的

00:09:25 - 00:09:26
and

00:09:26 - 00:09:27
瞭解？

00:09:27 - 00:09:28
如果是貨

00:09:28 - 00:09:29
or

00:09:29 - 00:09:32
那這個就是錯的

00:09:33 - 00:09:33
好啦

00:09:35 - 00:09:38
為什麼要增訂這個但書這個例外,在當初的修法理由是有特別的一個強調

00:09:44 - 00:09:46
也就是說啊

00:09:46 - 00:09:47
當什麼

00:09:47 - 00:09:50
當原保險契約之保險人

00:09:50 - 00:09:52
就是原保險人

00:09:52 - 00:09:53
破產啊

00:09:53 - 00:09:56
失卻清償能力啊

00:09:56 - 00:10:00
或者是因為其他的原因進行清算

00:10:00 - 00:10:01
有沒有？

00:10:02 - 00:10:08
破產失卻清償能力，insolvency，有沒有，破產是bankruptcy，對吧

00:10:09 - 00:10:18
或者是因為其他原因進行清算，意思就是原保險是被保險人，他找原保險人就要不到錢啊

00:10:19 - 00:10:24
這樣理解，如果要得到錢，當然就找原保險就好，沒有錯啊，瞭解

00:10:25 - 00:10:28
可是如果他找原保險是要不到錢呢？

00:10:28 - 00:10:29
理解

00:10:30 - 00:10:32
哦，那這個時候呢

00:10:32 - 00:10:34
是不是就應該讓原保險的被保險人

00:10:34 - 00:10:36
可以跨越原保險人

00:10:36 - 00:10:39
直接向再保險人直接請求給付再保險金

00:10:39 - 00:10:40
這樣理解了

00:10:41 - 00:10:41
好

00:10:42 - 00:10:52
那這個但書的例外，前提必須要原保險契約及再保險契約均另有約定嘛，對不對？

00:10:52 - 00:10:55
好，那我們這時候要繞一下英文喔

00:10:55 - 00:10:56
你要把它記起來喔

00:10:57 - 00:11:04
原保險契約另有約定，英文叫什麼，英文叫cut-throughendorsement

00:11:04 - 00:11:06
在哪裡啊？在155頁有沒有？

00:11:07 - 00:11:09
註釋的註15有了

00:11:09 - 00:11:10
註15

00:11:11 - 00:11:12
這個另有約定

00:11:15 - 00:11:19
在原保險契約，叫做cut-throughendorsement，瞭解

00:11:19 - 00:11:20
cut-through可以理解嗎？cut-through

00:11:21 - 00:11:22
cut就是切掉嘛

00:11:23 - 00:11:24
through就是穿越有沒有？

00:11:25 - 00:11:29
哦，endorsement在票據法叫什麼知道嗎？

00:11:30 - 00:11:31
詼，不是要考法音嗎？

00:11:33 - 00:11:33
反應有沒有在讀啊，還是怎樣，Letitgo，啊

00:11:37 - 00:11:39
Endorsement票據法叫做背書哦

00:11:40 - 00:11:41
票據法叫背書哦

00:11:42 - 00:11:43
保險法叫做批單

00:11:44 - 00:11:45
批單

00:11:45 - 00:11:47
資金起伏的批單哦

00:11:49 - 00:11:50
批單

00:11:53 - 00:11:53
哦批單

00:11:54 - 00:11:57
它的這個內容大致是這樣啦，它是說啊

00:12:00 - 00:12:06
當原保險人怎樣破產啊，失竊清償

00:12:06 - 00:12:07
呢

00:12:07 - 00:12:07
或者

00:12:07 - 00:12:07
因為

00:12:07 - 00:12:07
其他

00:12:07 - 00:12:07
原因

00:12:07 - 00:12:07
啊

00:12:07 - 00:12:08
進行

00:12:08 - 00:12:08
清算

00:12:08 - 00:12:08
的時候

00:12:08 - 00:12:08
哦

00:12:08 - 00:12:17
原保險人同意，原保險之被保險人可以直接向再保險人請求給付再保險金，這樣瞭解嗎

00:12:17 - 00:12:22
這就是原保險契約的另有約定，Cut-throughendorsement瞭解

00:12:23 - 00:12:24
但是我請問你啦

00:12:25 - 00:12:29
你這個原保險契約另有約定有沒有拘束再保險人？

00:12:30 - 00:12:30
啊

00:12:31 - 00:12:32
你的契約法

00:12:33 - 00:12:34
告訴你

00:12:38 - 00:12:40
有沒有拘束再保險人？

00:12:40 - 00:12:41
當然是沒有啊

00:12:41 - 00:12:45
因為再保險人在原保險是不是屬於第三人

00:12:46 - 00:12:50
你們兩個很高興去做這個協議，關我什麼事啊

00:12:51 - 00:12:53
Whobothersyou,這樣瞭解我的意思嗎

00:12:53 - 00:12:56
所以一定要在再保險一定要另有約定嘛，瞭解，兩個一定要配套

00:12:56 - 00:12:58
所以為什麼and是很重要的

00:13:01 - 00:13:02
是有意義的，這樣瞭解

00:13:03 - 00:13:06
因為它本來就是要配套，兩個都要另有約定嘛

00:13:07 - 00:13:08
理解

00:13:08 - 00:13:11
否則你原保險的另有約定又不拘束再保險人，再保險可不可能不買單

00:13:12 - 00:13:15
你找我要，因為理由就原保險學另有約定

00:13:16 - 00:13:17
那是你們的約定

00:13:17 - 00:13:18
關我什麼事啊

00:13:18 - 00:13:19
這樣瞭解我的意思

00:13:20 - 00:13:23
哦，所以再保險也要配套的另有約定

00:13:23 - 00:13:25
而再保險的另有約定叫做什麼

00:13:27 - 00:13:30
在保險契約的另有約定

00:13:30 - 00:13:33
英文叫做cutthroughclause

00:13:33 - 00:13:35
直接給付約款

00:13:35 - 00:13:37
cutthroughclause

00:13:37 - 00:13:38
直接給付約款

00:13:39 - 00:13:42
那這個直接給付約款的內容是寫什麼？

00:13:42 - 00:13:48
就是說啊，當這個原保險人啊，破產喪失清償能力或因為其他原因進行清算時啊

00:13:49 - 00:13:50
我再保險人同意啦

00:13:51 - 00:13:53
原保險人是被保險人怎麼樣？

00:13:54 - 00:13:54
來來來

00:13:54 - 00:13:55
攏來攏來

00:13:56 - 00:13:57
直接找我要再保險金

00:13:57 - 00:14:00
我用，我直接把再保險金發給你啦

00:14:00 - 00:14:01
這樣瞭解我的意思沒?

00:14:02 - 00:14:05
那96年修正後增加這個但書

00:14:05 - 00:14:08
所有的學者對於這個修正

00:14:08 - 00:14:10
你覺得是支持還是反對?

00:14:10 - 00:14:12
當然是支持啊

00:14:12 - 00:14:14
因為如果反對會被扣一頂帽子

00:14:14 - 00:14:15
什麼帽子？

00:14:16 - 00:14:17
保護外國人啊

00:14:17 - 00:14:18
欺負臺灣人啊

00:14:18 - 00:14:19
是不是？

00:14:19 - 00:14:21
你說我親洋媚外嗎？

00:14:21 - 00:14:22
就洋媚外欸

00:14:22 - 00:14:23
你看你看來

00:14:23 - 00:14:24
你看

00:14:24 - 00:14:27
原保險是被保險人是不是臺灣人?

00:14:27 - 00:14:28
那再保險人呢?

00:14:29 - 00:14:30
再保險人呢？

00:14:31 - 00:14:33
原保險是國內的保險公司嘛

00:14:33 - 00:14:34
那再保險人呢？

00:14:36 - 00:14:39
常見就是國外的再保集團嘛

00:14:39 - 00:14:41
國外的再保公司嘛

00:14:41 - 00:14:42
這樣你不瞭解啊？

00:14:43 - 00:14:47
所以當原保險已經破產沒有錢了啦

00:14:47 - 00:14:48
瞭解？

00:14:48 - 00:14:56
哦，那你說原保險是被保險人不能跨越原保險，直接去找國外的再保公司要錢的話喔

00:14:56 - 00:14:59
那是不是就會被扣這頂帽子？

00:15:00 - 00:15:01
對不對？

00:15:01 - 00:15:02
保護外國人啊

00:15:02 - 00:15:03
欺負臺灣人啊

00:15:03 - 00:15:04
是不是？

00:15:04 - 00:15:06
所以沒有學者可以承擔的啦

00:15:07 - 00:15:08
懂了嗎？

00:15:08 - 00:15:10
所以大家都是贊成啊？

00:15:10 - 00:15:12
贊成增訂這個但書啦？

00:15:12 - 00:15:13
這樣理解啦？

00:15:14 - 00:15:14
好

00:15:14 - 00:15:15
這一點講完

00:15:15 - 00:15:15
好

00:15:15 - 00:15:18
接下來我們要看這個157頁

00:15:30 - 00:15:33
責任保險第三人直接給付請求權的part2

00:15:33 - 00:15:34
part2

00:15:34 - 00:15:35
瞭解

00:15:36 - 00:15:37
你說這個part2要講什麼？

00:15:38 - 00:15:41
這個part2啊就是要講這個

00:15:43 - 00:15:46
直接給付請求權的定位

00:15:46 - 00:15:49
直接給付請求權的定位

00:15:49 - 00:15:53
那這個是大法系獨有的討論

00:15:54 - 00:15:56
獨有討論,只有他們在討論這個問題啊

00:15:57 - 00:15:58
因為法系

00:15:58 - 00:16:00
基本上沒有這種sense啦

00:16:01 - 00:16:05
大法系才有這種追根究柢的想法

00:16:06 - 00:16:06
好

00:16:08 - 00:16:12
他說啊，我們究竟應該把直接給付請求做如何的定位啊？

00:16:13 - 00:16:16
依照學者啊，有講一堆說啊

00:16:16 - 00:16:17
什麼法定的什麼

00:16:17 - 00:16:18
法定債權讓與說

00:16:18 - 00:16:19
法定債務承擔說

00:16:19 - 00:16:21
法定代位權說等等啦

00:16:21 - 00:16:22
反正沒關係

00:16:22 - 00:16:25
最終，最終，他是採哪一說？

00:16:25 - 00:16:28
法定的第三人利益契約說

00:16:29 - 00:16:30
這一說記起來

00:16:30 - 00:16:32
法定的第三人利益契約說

00:16:33 - 00:16:33
好

00:16:34 - 00:16:36
你對民法有沒有概念？

00:16:37 - 00:16:41
民法有一個叫做意定的第三人利益契約，有沒有？

00:16:41 - 00:16:42
民法有沒有？

00:16:43 - 00:16:44
有嘛

00:16:45 - 00:16:47
民法有兩條規範嘛

00:16:47 - 00:16:49
民法269跟270嘛

00:16:49 - 00:16:52
意定的第三人利益契約，我舉個例子啊

00:16:53 - 00:16:55
就是老公去跟什麼

00:16:55 - 00:16:57
去跟Tiffany,有沒有

00:16:57 - 00:17:00
Tiffany,買一克拉的鑽戒

00:17:02 - 00:17:07
然後呢,因為是要當作這個跟老婆的結婚週年的紀念嘛

00:17:08 - 00:17:14
所以就約定什麼呢,老婆對Tiffany有直接給付請求權

00:17:14 - 00:17:15
瞭解沒？

00:17:15 - 00:17:16
這叫什麼契約？

00:17:17 - 00:17:19
意定的第三人利益契約

00:17:19 - 00:17:20
這樣瞭解？

00:17:21 - 00:17:23
那這邊法定的意思是？

00:17:25 - 00:17:28
責任保險第三人的直接給付請求權是法律規定的嗎？

00:17:29 - 00:17:32
是法律規定給這個第三人的權利，所以叫法定

00:17:32 - 00:17:33
這樣懂嗎？

00:17:34 - 00:17:36
那為什麼以這一說較為可採啊？

00:17:37 - 00:17:38
原因很簡單

00:17:38 - 00:17:39
因為

00:17:40 - 00:17:44
第三，意定的第三人利益契約是不是也是讓第三人有直接給付請求權？

00:17:46 - 00:17:49
不然你看民法269第一項啊

00:17:50 - 00:17:53
對不對，意定的第三人利益契約也是讓這個

00:17:53 - 00:17:55
受益人第三人嘛

00:17:56 - 00:17:58
享有這個直接給付請求權啊

00:17:58 - 00:17:58
對啊

00:17:58 - 00:17:59
沒有錯啊

00:18:00 - 00:18:04
而且保險契約跟什麼本來就很有緣分

00:18:05 - 00:18:09
保險契約本來就跟意定的第三人利益契約很有緣分

00:18:09 - 00:18:10
怎麼說？

00:18:11 - 00:18:14
因為啊，在保險契約如果指定受益人有沒有

00:18:14 - 00:18:17
這個保險契約就變成什麼契約？

00:18:18 - 00:18:21
保險契約指定受益人

00:18:21 - 00:18:21
有沒有？

00:19:21 - 00:19:24
違反音訊的義務等

00:19:26 - 00:19:30
這個麻煩寫個筆記啊,這叫做內部關係的抗辯

00:19:31 - 00:19:32
內部關係的抗辯

00:19:33 - 00:19:36
或稱為不健全保險關係的抗辯

00:19:37 - 00:19:38
其實書上有了

00:19:39 - 00:19:41
寫一下是比較不會睡著

00:19:42 - 00:19:44
這叫內部關係的抗辯

00:19:45 - 00:19:48
或者是不健全保險關係的抗辯

00:19:54 - 00:20:03
或者要以對要保人或被保險人有另外的債權來對第三人做抵銷抗辯

00:20:06 - 00:20:12
你說保險人有可能對要被保險人另外有債權嗎

00:20:13 - 00:20:14
有可能呢

00:20:15 - 00:20:16
借貸

00:20:17 - 00:20:18
借貸

00:20:19 - 00:20:23
保險業，它是一個吸金的行業對不對

00:20:24 - 00:20:25
因為一直在收保費嘛

00:20:25 - 00:20:26
他是吸金的行業

00:20:27 - 00:20:31
那吸金以後呢,他要不要對他這個資金要運用

00:20:32 - 00:20:33
一條網

00:20:33 - 00:20:36
一，請壓

00:20:36 - 00:20:38
活用啊，再變把戲啊

00:20:38 - 00:20:38
是不是

00:20:39 - 00:20:41
拿的錢，去等於拿到神主牌一樣

00:20:41 - 00:20:47
要供在那邊不動嗎

00:20:47 - 00:20:49
愛玩這一套

00:20:50 - 00:20:55
所以他做資金運用啊，還是投資啊，盡量把錢滾錢滾錢變大不是嗎

00:20:55 - 00:20:58
那資金運用，你看一下保險法146條

00:20:58 - 00:21:00
有八大類啊

00:21:00 - 00:21:02
保險業的資金有八大類

00:21:02 - 00:21:03
其中一個資金就是什麼

00:21:05 - 00:21:06
放款

00:21:08 - 00:21:08
貸款

00:21:08 - 00:21:09
就把錢

00:21:10 - 00:21:11
放款放出去收利息嘛

00:21:11 - 00:21:12
但理解啊

00:21:13 - 00:21:18
所以有可能呢,確實保險人對要保人另外的債權是有可能

00:21:21 - 00:21:22
貸款

00:21:22 - 00:21:23
對吧？

00:21:23 - 00:21:23
好

00:21:24 - 00:21:27
來對第三人做抵銷抗辯

00:21:28 - 00:21:29
抵銷抗辯

00:21:30 - 00:21:34
就是不賠給第三人嘛

00:21:34 - 00:21:37
對來抗辯就是不賠給第三人,對不對?

00:21:37 - 00:21:38
好

00:21:38 - 00:21:43
這個外部關係的抗辯,我們又稱為健全保險關係的抗辯

00:21:44 - 00:21:47
好,抵銷抗辯就是外部關係的抗辯

00:21:47 - 00:21:52
外部關係可以理解嗎，因為他是拿另外的法律關係所生的債權來做抵銷嘛，對不對？

00:21:53 - 00:21:55
那為什麼叫健全保險關係的抗辯？

00:21:55 - 00:21:57
我說明一下，其實也可以理解啦

00:21:58 - 00:21:59
你在學訴訟法有沒有學過

00:21:59 - 00:22:03
抵銷抗辯是不是所有的抗辯中的最後一個抗辯？

00:22:04 - 00:22:04
為什麼？

00:22:05 - 00:22:09
因為這個抗辯雖然可以讓被告在本訴勝訴，對不對？

00:22:10 - 00:22:13
可是他是不是要付出代價才能勝訴？

00:22:13 - 00:22:15
他付出什麼代價？

00:22:16 - 00:22:19
他做抵銷抗辯，雖然被告因而本訴會贏嘛

00:22:19 - 00:22:22
但是他付出的代價就是被告另外什麼？

00:22:23 - 00:22:31
被告另外對原告的其他的債權是不是也會因為抵銷而抗，抵銷而消滅，對不對？

00:22:31 - 00:22:37
所以抵銷抗辯才會在訴訟法說是所有抗辯中的最後一個抗辯，不是嗎？

00:22:38 - 00:22:39
瞭解啦

00:22:39 - 00:22:43
所以保險公司如果主張抵銷抗辯，有沒有？

00:22:43 - 00:22:46
代表依照保險關係他要不要賠？

00:22:47 - 00:22:51
他如果用抵銷抗辯就代表依保險關係他是要賠的嘛

00:22:52 - 00:22:54
但是他又不想賠嘛

00:22:54 - 00:22:57
所以他才拿其他債權來抵銷，不是嗎？

00:22:58 - 00:23:03
所以抵銷抗辯代表這個保險關係健不健全，一定是健全的啦

00:23:04 - 00:23:07
也就是保險關係，他是要理賠的啦

00:23:07 - 00:23:08
這樣理解啦

00:23:08 - 00:23:10
OK,好。

00:23:11 - 00:23:13
請教你

00:23:13 - 00:23:17
這個在討論是責任保險要拿這些抗辯對抗誰，看清楚

00:23:17 - 00:23:18
對抗誰？

00:23:21 - 00:23:22
對抗第三人喔

00:23:22 - 00:23:24
不是在討論能不能對抗被保險人

00:23:24 - 00:23:26
對抗被保險人不是廢話嗎？

00:23:26 - 00:23:27
瞭解

00:23:27 - 00:23:30
我們在討論能不能拿這些抗辯對抗誰？

00:23:30 - 00:23:31
第三人

00:23:31 - 00:23:32
第三人

00:23:32 - 00:23:33
瞭解，第三人是被害人

00:23:33 - 00:23:34
是這樣喔

00:23:34 - 00:23:36
第三人是被害人喔

00:23:36 - 00:23:37
懂，瞭解了

00:23:38 - 00:23:38
OK

00:23:39 - 00:23:40
好

00:23:41 - 00:23:42
那我們說啊

00:23:43 - 00:23:49
既然我們把責任保險第三人直接給付請求權，我們是定位為什麼？

00:23:50 - 00:23:54
定位為法定的第三人利益契約說法，對不對？

00:23:54 - 00:23:57
那我們先來看一下意定的第三人利益契約的規定

00:23:57 - 00:24:01
先看一下意定第三人利益契約的規定

00:24:01 - 00:24:03
在意定的第三人契約有沒有規定？

00:24:03 - 00:24:03
有欸

00:24:03 - 00:24:04
有

00:24:04 - 00:24:06
只是你不一定有沒有讀到

00:24:06 - 00:24:09
一個是270，一個是341

00:24:10 - 00:24:11
民法喔

00:24:29 - 00:24:32
一個是民法270，一個是民法341啦

00:24:33 - 00:24:35
好，那民法270是說什麼？

00:24:35 - 00:24:38
民法270是說啊

00:24:38 - 00:24:41
欸，這個前條的債務人嘛

00:24:41 - 00:24:44
得以由契約所生的這個抗辯嘛

00:24:44 - 00:24:47
來對抗受益的第三人嘛

00:24:47 - 00:24:48
對不對？

00:24:49 - 00:24:50
可以嘛，對不對？

00:24:51 - 00:24:56
所以內部關係可以抗辯嘛，對不對？在為第三人利益契約，270說可以嘛

00:24:56 - 00:24:58
啊這個規定你覺得很難理解嗎？

00:24:58 - 00:25:01
當然一定是這樣規定的啊

00:25:01 - 00:25:02
我舉個例子啊

00:25:02 - 00:25:06
剛剛講的那個老公啊，不是去跟那個Tiffany買一克拉鑽戒嗎？

00:25:07 - 00:25:09
好，約定老婆有直接給付請求權嘛

00:25:10 - 00:25:12
好,那老婆後來就去Tiffany要取鑽戒啊

00:25:13 - 00:25:14
拿到鑽戒

00:25:14 - 00:25:16
轉接到手後她轉身就要走了啊

00:25:17 - 00:25:20
那個店員在後面哭啊，哭喊啊，說什麼？

00:25:22 - 00:25:23
你啊被唬了呢，是不是？

00:25:25 - 00:25:28
哦，你講轉身來賺錢照

00:25:28 - 00:25:32
修，我是不是會被fire？

00:25:32 - 00:25:34
就幾年，是不是？

00:25:35 - 00:25:35
哦

00:25:35 - 00:25:40
他可不可以，那個老婆可不可以回來說啊

00:25:41 - 00:25:42
被擠掉了啊

00:25:42 - 00:25:46
你水上你神啊

00:25:46 - 00:25:46
是不是？

00:25:47 - 00:25:51
我是受益人呢，受益人只有權利沒有義務呢

00:25:52 - 00:25:53
瞭解了喔

00:25:54 - 00:25:55
他沒有說他只有權利沒有義務，沒有錯

00:25:56 - 00:25:58
但是，但是買賣契約本來

00:25:58 - 00:26:01
出賣人就有一個什麼抗辯

00:26:01 - 00:26:02
同時履行抗辯啊

00:26:02 - 00:26:04
你沒有付錢

00:26:04 - 00:26:07
我當然可以拒絕交貨，不是嗎？

00:26:08 - 00:26:11
那這個同時履行抗辯可不可以對抗受益的第三人？

00:26:12 - 00:26:14
當然可以啊，270條

00:26:14 - 00:26:16
如果說不可以對抗以後，大家都知道了

00:26:17 - 00:26:22
買東西用什麼方式來買,就可以不用付錢就可以把東西拿走

00:26:24 - 00:26:25
這樣我講完,你應該聽懂了啊

00:26:26 - 00:26:26
OK,好。

00:26:27 - 00:26:29
那另外的抵銷抗辯的部分可不可以？

00:26:29 - 00:26:33
來,慢慢看一下民法341條,341啊

00:26:34 - 00:26:39
說啊，約定應向第三人為給付之債務人啊

00:26:39 - 00:26:46
不得以其債務啊，不得圈起來，與他方當事人對自己的債務抵銷喔

00:26:46 - 00:26:47
所以抵銷是不可以的

00:26:48 - 00:26:49
這個規定也可以理解

00:26:51 - 00:26:52
原因是在於你現在啊，你要向誰給付？

00:26:56 - 00:26:59
在一定的第三人利益契約，你是要對誰給付啦？

00:27:01 - 00:27:03
你是要對第三人給付的，不是嗎？

00:27:04 - 00:27:08
對啊，你又不是要向他當他方當事人給付了

00:27:08 - 00:27:13
所以當然不能再以他方當事人對你因為的幾抵銷啊，對第三人主張抵銷啊

00:27:13 - 00:27:17
因為你現在要給付的對象是第三人又不是他方當事人，這樣理解了嗎？

00:27:18 - 00:27:21
這是意定第三人利益學部分

00:27:21 - 00:27:26
那我們回到現在，責任保險的第三人直接給付請求權嗎，我們採的是法定第三人利益模式嗎，行不行？

00:27:29 - 00:27:39
那需要討論說，這樣的一個答案呢，是不是就等同於意定第三人利益契約的這兩個規定

00:27:39 - 00:27:40
一樣的處理，這樣理解了

00:27:40 - 00:27:43
答案是不是等同於意定第三人利益學的規定？

00:27:43 - 00:27:43
好

00:27:44 - 00:27:45
來，我告訴你

00:27:46 - 00:27:46
不是

00:27:47 - 00:27:48
不是

00:27:48 - 00:27:49
好

00:27:50 - 00:27:54
那我告訴你,怎麼記才不會記顛倒

00:27:55 - 00:27:56
就是這種記法來

00:27:57 - 00:28:06
也就是強汽險,跟任意險,我們分開,強制強制性的審保險,跟任意的責任險我們分開

00:28:06 - 00:28:10
強汽險的部分是內外關係怎麼樣

00:28:13 - 00:28:16
的抗辯都不能對抗第三人

00:28:17 - 00:28:18
那任意險呢

00:28:19 - 00:28:24
是內外關係的抗辯呢,都可以對抗第三人瞭解

00:28:27 - 00:28:27
OK

00:28:27 - 00:28:28
這樣記才不會記顛倒

00:28:29 - 00:28:31
強制險的部分是什麼講話

00:28:32 - 00:28:33
內外關係的抗辯啊

00:28:36 - 00:28:38
都不能對抗第三人啊

00:28:39 - 00:28:39
那任意險呢

00:28:41 - 00:28:44
內外關係的抗辯都可以對抗第三人

00:28:44 - 00:28:46
這樣理解了，好

00:28:49 - 00:28:50
如果你不是這樣記，而是直接去記說

00:28:50 - 00:29:00
啊那個強制險啊、任意險啊，有沒有這個意定第三人利益確定的民法27034的使用，我跟你講

00:29:03 - 00:29:05
很容易記顛倒

00:29:06 - 00:29:07
很容易記顛倒

00:29:10 - 00:29:11
不然我們來test一次

00:29:12 - 00:29:13
你現在狀況好不好？

00:29:14 - 00:29:14
狀況

00:29:15 - 00:29:16
我說沒有好過

00:29:16 - 00:29:18
哦，那我跟你講，考場只會更慘

00:29:19 - 00:29:23
哦，因為那個壓力啊，哦，緊張啊什麼的哦，只會更糟而已啦，不會更好了

00:29:26 - 00:29:28
好啦，我們來看一下test的意思喔

00:29:28 - 00:29:29
來看喔，強氣險

00:29:34 - 00:29:35
喔，來來來

00:29:35 - 00:29:37
內外關係可不可以抗辯啊，對抗第三人喔

00:29:40 - 00:29:42
有沒有民法270的適用？

00:29:47 - 00:29:49
那你要先了解270講什麼啊

00:29:49 - 00:29:51
270的內容是

00:29:53 - 00:29:56
內部關係的抗辯可不可以對抗第三人？

00:29:57 - 00:29:59
270的條文內容啊

00:29:59 - 00:30:01
可不可以對抗第三人？

00:30:01 - 00:30:01
可以嗎？

00:30:02 - 00:30:04
可是我剛才講搶劫險怎麼樣？

00:30:04 - 00:30:04
不可以嗎？

00:30:04 - 00:30:06
所以沒有270的適用，這樣瞭解？

00:30:07 - 00:30:09
那有沒有民法31的適用？

00:30:12 - 00:30:14
31說底下抗辯可不可以對抗第三人？

00:30:15 - 00:30:16
31說不可以嘛

00:30:16 - 00:30:18
對，強汽險就是不能對抗第三人，所以有31的適用，這樣瞭解？

00:30:20 - 00:30:21
好，那任意責任險呢？

00:30:21 - 00:30:23
任意責任險

00:30:31 - 00:30:32
有沒有民法270條的適用？

00:30:34 - 00:30:35
任意責任險，我剛才怎麼講的？

00:30:35 - 00:30:39
是內外關係的抗辯都可以對抗第三人嗎

00:30:40 - 00:30:41
所以270條說可以對抗嗎？

00:30:41 - 00:30:42
對，沒錯，有270條的適用

00:30:43 - 00:30:47
而且你要記得，這邊還有一個很重要很重要的條文，保險法施行細則第九條

00:30:49 - 00:30:51
保險法施行細則第九條，這個施行細則一定要記起來喔

00:30:58 - 00:31:02
來來來，麻煩你一下，保險法施行細則第九條，條怎麼寫啊？

00:31:03 - 00:31:05
第三人依本法94條第二項規定呢

00:31:05 - 00:31:08
直接向保險人請求給付賠償金額時啊

00:31:08 - 00:31:11
保險人基於保險權所得對抗被保險人事由

00:31:11 - 00:31:13
皆得以之對抗第三人

00:31:13 - 00:31:14
有沒有看到？

00:31:15 - 00:31:17
這個保釋第九條啊

00:31:17 - 00:31:21
內容是不是幾乎跟民法270條是一模一樣？

00:31:23 - 00:31:23
有嗎？

00:31:24 - 00:31:25
有吧？

00:31:25 - 00:31:26
是不是？

00:31:26 - 00:31:26
好

00:31:27 - 00:31:28
瞭解了嗎?

00:31:28 - 00:31:29
OK

00:31:29 - 00:31:33
好,那另外呢,這個有沒有民法31的適用?

00:31:34 - 00:31:36
31說可不可以底下抗辯?

00:31:37 - 00:31:37
31

00:31:39 - 00:31:41
可不可以對第三者底下抗辯,不行嘛

00:31:42 - 00:31:48
可是我怎麼講,任意險的部分,內外關係的抗辯都可以對抗第三人嘛

00:31:48 - 00:31:49
所以有沒有31條的適用?

00:31:50 - 00:31:50
沒有

00:31:52 - 00:31:56
所以你這樣記,是不是兩個字送你?

00:31:57 - 00:31:58
別啊給嘛

00:31:59 - 00:32:01
容不容易記顛倒？

00:32:02 - 00:32:03
非常容易啊

00:32:03 - 00:32:06
所以怎麼記才不會記顛倒，才會safe?

00:32:09 - 00:32:10
就是我講的

00:32:10 - 00:32:11
強制險怎麼樣？

00:32:12 - 00:32:15
內外關係的抗辯都不能對抗第三人

00:32:16 - 00:32:16
那任意險呢？

00:32:17 - 00:32:20
內外關係的抗辯都可以對抗第三人嘛，瞭解？

00:32:21 - 00:32:22
好

00:32:22 - 00:32:23
所以你看哦，這樣的一個結論呢

00:32:24 - 00:32:28
是不是顯然把強制險跟其他的任意險完全分開處理了？

00:32:29 - 00:32:30
對不對？

00:32:30 - 00:32:32
好，那我想要分開處理，我來解釋一下，第一個理由哦

00:32:34 - 00:32:36
強制險是一個政策性保險嘛，它的立法目的何在來講的話？

00:32:41 - 00:32:43
它的立法目的呢,就是為了使啊,因為汽車交通事故啊

00:32:46 - 00:32:48
遭受傷害或死亡之受害人,能夠怎麼樣?

00:32:50 - 00:32:53
迅速獲得基本保障嘛,是不是?

00:32:54 - 00:32:55
所以呢

00:32:57 - 00:33:00
所以這樣立法目的,是不是就是要讓受害人怎麼樣?

00:33:01 - 00:33:03
拿到強制險的理賠嗎

00:33:03 - 00:33:05
行不行?

00:33:06 - 00:33:14
所以任何會讓第三人拿不到強制險的保險金的障礙是不是都要除去?

00:33:15 - 00:33:17
所以導致強制險怎麼樣?

00:33:19 - 00:33:23
內外關係的抗辯都不準對抗第三人

00:33:23 - 00:33:24
這樣理解嗎？

00:33:24 - 00:33:25
對啦齁

00:33:25 - 00:33:26
好

00:33:34 - 00:33:36
那任意險呢？

00:33:36 - 00:33:37
任意險

00:33:38 - 00:33:39
任意險啊

00:33:40 - 00:33:43
它就沒有強制投保的,對不對?

00:33:43 - 00:33:44
哦

00:33:44 - 00:33:47
然後請問你車主啊

00:33:47 - 00:33:53
為什麼在強制險以外啊,還願意多付保費去投保任意責任險?

00:34:53 - 00:34:56
你跟他說那就是搶劫寫200萬肥一肥啦

00:34:57 - 00:34:59
家屬有什麼反應？

00:35:02 - 00:35:04
這樣有和解，然後走了，是不是？

00:35:04 - 00:35:07
你，你這樣說法告別式有沒有？

00:35:08 - 00:35:10
你要爬進去靈寢嗎？

00:35:11 - 00:35:12
會不會被擋在門外？

00:35:13 - 00:35:15
就搏心意耶嘛，是不是？

00:35:16 - 00:35:21
假設最後假設和解是500萬，強氣寫買單200萬，剩下300萬怎麼來，你告訴我

00:35:23 - 00:35:25
你沒有任意險，要不要吃套餐要保？

00:35:27 - 00:35:28
這樣你不理解啦

00:35:29 - 00:35:33
所以車主在強制險另外加買任意險，目的何在啦？

00:35:35 - 00:35:37
當然是在保護他自己嘛

00:35:39 - 00:35:41
不是保護第三人嘛，被害人嘛，對不對？

00:35:42 - 00:35:43
沒錯吧？

00:35:44 - 00:35:44
哦

00:35:47 - 00:35:48
我跟你講啦

00:35:55 - 00:35:57
你如果晚上睡不著了嘛

00:35:59 - 00:36:00
不要數羊

00:36:02 - 00:36:03
因為數羊會越數越清醒

00:36:04 - 00:36:05
我的經驗

00:36:05 - 00:36:07
為什麼數羊會越數越清醒，知道嗎？

00:36:08 - 00:36:09
因為羊很壞

00:36:10 - 00:36:11
有時候是什麼？

00:36:11 - 00:36:13
有時候是迷途的羔羊

00:36:13 - 00:36:14
有時候是沉默的羔羊，知道了解？

00:36:16 - 00:36:16
不乖喔

00:36:17 - 00:36:19
我點迷不打又對吧,是不是？

00:36:19 - 00:36:22
牧羊犬在趕的時候給牠走失了,是不是喔,好了,我的意思是說

00:36:24 - 00:36:25
你就想法律問題

00:36:26 - 00:36:27
法律人啊

00:36:27 - 00:36:28
就想法律問題

00:36:29 - 00:36:29
睡不著的時候

00:36:29 - 00:36:31
我保證你很快就會睡著

00:36:32 - 00:36:34
因為覺得人生苦短啊

00:36:35 - 00:36:36
短短幾個秋喔

00:36:37 - 00:36:41
哦，為什麼要這麼拼命啊，白天在讀法律，晚上還要再想法律問題

00:36:43 - 00:36:44
捶心肝以後就睡著了

00:36:45 - 00:36:46
好，來看一下啦

00:36:46 - 00:36:47
你就想一個問題啦

00:36:47 - 00:36:48
什麼問題？

00:36:48 - 00:36:48
欸

00:36:48 - 00:36:53
強制險跟任意險保護第三人的強度應該一樣還是不一樣啦?

00:36:53 - 00:36:55
你就想這個問題啦

00:36:55 - 00:36:56
有聽懂喔?

00:36:56 - 00:37:02
強制險跟任意險保護第三人的強度，被害第三人的強度，應不應該不一樣?

00:37:02 - 00:37:04
我跟你講答案，這連想都不用想

00:37:04 - 00:37:05
當然不一樣

00:37:06 - 00:37:07
這樣瞭解？

00:37:07 - 00:37:13
所以任意險我們結論是，內外關係的抗辯呢，都可以對抗第三人嘛

00:37:13 - 00:37:18
會不會讓第三人啊，影響到第三人拿到任意險的理賠的這個機會？

00:37:18 - 00:37:20
會，一定會

00:37:20 - 00:37:22
因為我們說可以對抗嘛

00:37:23 - 00:37:27
但是任意險保護第三人的強度本來就應該低於什麼？

00:37:27 - 00:37:31
本來就應該低於強制險嘛

00:37:32 - 00:37:33
這樣理不理解啊？

00:37:33 - 00:37:34
OK,我講完了

00:37:35 - 00:37:36
就這樣喔

00:37:36 - 00:37:37
好

00:37:37 - 00:37:39
後，我們來看題目

00:37:39 - 00:37:40
這個例題

00:37:40 - 00:37:42
麻煩你看157頁

00:37:52 - 00:37:52
來你看喔

00:37:53 - 00:37:55
假設有一部ToyotaCamry試用車喔

00:37:56 - 00:37:59
並且向乙產險投保任意汽車第三人責任險

00:37:59 - 00:38:02
好,任意汽車第三人責任險,畫線啊

00:38:02 - 00:38:06
後來因為經濟不景氣啊，結果不幸被layoff，有沒有？

00:38:06 - 00:38:11
於是呢，結果就把這臺車呢，改做小黃啊，營業用車，對不對？

00:38:11 - 00:38:14
欸，請問一下，這是不是危險增加了啦？

00:38:14 - 00:38:17
自小客改成小黃啊，是啦

00:38:18 - 00:38:18
好

00:38:19 - 00:38:23
那這個危險增加有分主觀跟客觀啊

00:38:23 - 00:38:27
59條二項跟三項啦，本案是哪一種？

00:38:27 - 00:38:31
當然是主觀啊，因為這是不是因為要保人被保險人

00:38:31 - 00:38:34
行為所導致的危險增加，對吧，他自己把他的自小客改成小黃啊，不是嗎？

00:38:37 - 00:38:41
他的行為導致的嘛，所以當然是主觀危險增加啊

00:38:41 - 00:38:46
主觀危險增加依照59條第二項呢,什麼時候要通知保險人?

00:38:46 - 00:38:51
主觀危險增加啊,依照59條第二項呢,要先通知

00:38:52 - 00:38:53
先通知了解

00:38:54 - 00:38:56
但是他有沒有先通知保險人?

00:38:56 - 00:38:57
當然沒有

00:38:57 - 00:38:58
為什麼沒有？因為他要省錢嘛

00:38:58 - 00:39:01
因為你一講的話，保費會不會提高？

00:39:02 - 00:39:03
一定會嘛，再瞭解

00:39:03 - 00:39:04
好

00:39:06 - 00:39:08
所以他現在本案違反什麼義務講話？

00:39:10 - 00:39:15
他違反主觀危險增加的通知義務，瞭解

00:39:16 - 00:39:19
那你知道違反主觀危險通知效果為何？

00:39:20 - 00:39:20
還沒學喔

00:39:21 - 00:39:27
違反主觀危險增加的通知義務，效果是保險法57條

00:39:27 - 00:39:31
57條說，當事一方對他人應通知而怠於通知

00:39:31 - 00:39:34
不問是否出於故意，除非有不可抗力因素否則

00:39:34 - 00:39:39
他方都可以作為什麼？解除契約的原因，再瞭解

00:39:40 - 00:39:42
啊，解約喔，解約拒賠喔

00:39:43 - 00:39:45
有一天呢，就因為疲勞駕駛嘛

00:39:45 - 00:39:46
不是到了叫我

00:39:47 - 00:39:50
是乘客上,上車就跟乘客說,哇啦

00:39:53 - 00:39:53
意思

00:39:55 - 00:39:58
就把這個餅給撞傷了,瞭解

00:39:58 - 00:39:59
OK,好。

00:39:59 - 00:40:00
題目,第一小題

00:40:01 - 00:40:05
以上是可否依據保險法57條解約後對丙拒賠,看清楚喔

00:40:05 - 00:40:06
對誰拒賠?

00:40:09 - 00:40:09
丙喔

00:40:09 - 00:40:10
丙是誰?

00:40:12 - 00:40:14
丙是被害者,被害第三人喔,再瞭解

00:40:17 - 00:40:18
有聽懂喔

00:40:19 - 00:40:21
本案如果是假先賠給丙

00:40:23 - 00:40:25
之後丙再跟保險申請理賠

00:40:26 - 00:40:29
所以本來一開始也是這種規定沒有錯啊，假先賠

00:40:29 - 00:40:30
理賠嘛

00:40:31 - 00:40:33
甲再跟保險公司申請理賠

00:40:33 - 00:40:35
那保險公司可不可以對甲主張57條

00:40:35 - 00:40:36
一定是可以的嘛

00:40:37 - 00:40:37
理解了

00:40:37 - 00:40:38
我現在不是這個問題喔

00:40:39 - 00:40:41
本案是誰申請理賠？

00:40:43 - 00:40:44
丙喔

00:40:44 - 00:40:44
丙喔

00:40:45 - 00:40:47
你說丙為什麼可以跟責任保險要錢？

00:40:48 - 00:40:50
任意險是哪一條？

00:40:52 - 00:40:55
任意責任險94條第二項啊

00:40:55 - 00:40:56
叫做什麼東西?

00:40:57 - 00:40:59
附條件直接給付請求權

00:40:59 - 00:41:00
有沒有印象啦?

00:41:01 - 00:41:03
也就是甲要賠給丙多少錢

00:41:03 - 00:41:04
確定的話

00:41:04 - 00:41:04
有沒有？

00:41:05 - 00:41:10
丙是不是就可以依94條二項直接跟責任保險直接請求給付保險金

00:41:10 - 00:41:11
對吧？

00:41:12 - 00:41:12
好

00:41:12 - 00:41:15
所以當丙對保險公司主張94條二項的時候

00:41:16 - 00:41:18
保險人可不可以依57條

00:41:18 - 00:41:18
解約呢?

00:41:18 - 00:41:21
違反主觀危險控制義務

00:41:21 - 00:41:21
有沒有?

00:41:22 - 00:41:22
然後呢？

00:41:22 - 00:41:23
對比拒賠

00:41:23 - 00:41:24
可不可以？

00:41:24 - 00:41:25
答案是可以

00:41:26 - 00:41:26
可以

00:41:27 - 00:41:28
為什麼可以？

00:41:29 - 00:41:31
因為這是什麼險？

00:41:32 - 00:41:34
這是什麼險？

00:41:34 - 00:41:35
任意險啊

00:41:36 - 00:41:37
任意險

00:41:37 - 00:41:40
我們說結論是什麼講法？

00:41:41 - 00:41:42
內部

00:41:42 - 00:41:45
內外關係的抗辯都可以對抗誰？

00:41:46 - 00:41:49
內外關係的抗辯都可以對抗第三人嘛

00:41:49 - 00:41:50
對不對？

00:41:51 - 00:41:51
回答我

00:41:51 - 00:41:54
本案是內部關係抗辯還是外部關係抗辯？

00:41:56 - 00:41:58
當然是內部關係抗辯啊

00:41:58 - 00:42:01
因為本案是涉及到要保險人違反什麼？

00:42:01 - 00:42:06
主觀危險增加的通知義務啊

00:42:06 - 00:42:07
對吧？

00:42:07 - 00:42:08
違反應盡義務嘛

00:42:09 - 00:42:11
外部關係抗辯只有一種

00:42:11 - 00:42:12
叫什麼話？

00:42:12 - 00:42:13
外部關係抗辯只有一種

00:42:14 - 00:42:15
就只有onlyone

00:42:15 - 00:42:15
瞭解？

00:42:16 - 00:42:18
抵銷抗辯啊

00:42:19 - 00:42:20
然後是底下抗辯有沒有？

00:42:21 - 00:42:22
都是內部關抗辯啊，這樣理解沒？

00:42:23 - 00:42:23
OK

00:42:24 - 00:42:25
哪一條說可以對抗？

00:42:26 - 00:42:28
哪一條說可以對抗，有名文哦，哪一條？

00:42:33 - 00:42:35
保險法實施細則第

00:42:37 - 00:42:37
九條

00:42:40 - 00:42:40
了不瞭解？

00:42:41 - 00:42:43
保釋第九條

00:42:44 - 00:42:44
OK

00:42:45 - 00:42:46
瞭解了喔

00:42:47 - 00:42:47
好

00:42:48 - 00:42:50
再來，往下看第二小題

00:42:52 - 00:42:55
那如果本來是強執險，結果有沒有不同？

00:42:56 - 00:42:57
一定不同嘛

00:42:58 - 00:43:00
一定不同，強執險我剛剛怎麼講的？

00:43:04 - 00:43:08
強執險是內外關係的抗辯怎麼樣？

00:43:09 - 00:43:14
內外關係的抗辯啊，都不能對抗第三人嘛，是不是？

00:43:16 - 00:43:17
好，我們先講理論啦

00:43:19 - 00:43:20
所以賠償這樣的一個結果

00:43:23 - 00:43:25
強汽險要不要賠給

00:43:26 - 00:43:27
被害第三人丙，要不要？

00:43:27 - 00:43:30
一定要，一定要，瞭解

00:43:31 - 00:43:32
但是我請問你

00:43:33 - 00:43:35
強制險這樣的目的

00:43:36 - 00:43:37
是要保護誰？

00:43:38 - 00:43:40
是要保護受害人啊

00:43:41 - 00:43:42
要保護餅嗎？

00:43:43 - 00:43:45
但是保護餅等不得，要保護甲，強化

00:43:47 - 00:43:48
保護餅等不得，要保護甲，當然

00:43:49 - 00:43:49
不等於嘛

00:43:50 - 00:43:54
不能因為保護餅就把甲做錯事一筆勾銷嘛

00:43:54 - 00:43:56
不然甲做錯什麼事？

00:43:57 - 00:43:58
他違反什麼義務？

00:44:01 - 00:44:03
主觀危險增加的通知義務不是嗎？

00:44:04 - 00:44:06
違反這個義務照說保險公司依照57條是可以節約拒賠的不是嗎？

00:44:12 - 00:44:12
瞭解

00:44:13 - 00:44:16
只是因為保護餅嘛，所以還是在想，既然險就是要賠給餅嘛

00:44:18 - 00:44:21
但是保護餅不得保護甲的嗎？

00:44:21 - 00:44:23
所以理論上合理的做法應該是兩步，不是一步

00:44:23 - 00:44:26
第一步當然還是要賠給餅，瞭解？

00:44:26 - 00:44:28
但第二步呢？

00:44:28 - 00:44:29
第二步呢？

00:44:30 - 00:44:31
賠給丙之後呢？

00:44:32 - 00:44:34
之後呢？

00:44:35 - 00:44:37
應該對誰代位求償？

00:44:38 - 00:44:40
應該對甲代位求償嘛

00:44:41 - 00:44:42
因為本來是不用賠的啊

00:44:43 - 00:44:45
我是要保護餅，又不是要保護你

00:44:45 - 00:44:46
這樣了不瞭解啦？

00:44:47 - 00:44:50
所以理論上合理的規定應該是，當然還是要賠給餅

00:44:51 - 00:44:54
但是賠完餅後，可以對甲代位求償，瞭解？

00:44:55 - 00:44:56
這是理論上合理的設計

00:44:57 - 00:44:59
那我們看實際的法律規定，來看一下

00:45:00 - 00:45:03
實際法律規定，首先我們介紹一下槍砲彈藥刀械管制條例第二條

00:45:03 - 00:45:08
麻煩你看一下，槍砲彈藥刀械管制條例的第二條在160頁

00:45:09 - 00:45:13
160頁下方的阿拉伯數字242，槍砲彈藥刀械管制條例第二條說

00:45:13 - 00:45:16
強制險依強制汽車責任保險法之規定

00:45:17 - 00:45:19
強制汽車責任保險法未規定者依保險法，對不對？

00:45:20 - 00:45:22
這個可以理解嗎？

00:45:22 - 00:45:25
就特別法優先於普通法的概念嘛，對不對？

00:45:25 - 00:45:26
好

00:45:26 - 00:45:28
然後再看強氣法20條第一項

00:45:29 - 00:45:32
強氣法20條第一項，來條文怎麼寫？

00:45:42 - 00:45:44
他說啊，保險人可不可以解約？

00:45:45 - 00:45:46
不可以解約

00:45:46 - 00:45:47
你有沒有看到？

00:45:47 - 00:45:48
20條第一項

00:45:49 - 00:45:49
明定

00:45:50 - 00:45:53
強制險的保險人是不能解約的，瞭解？

00:45:54 - 00:45:55
為什麼會有這個規定？

00:45:55 - 00:45:59
因為他要維持強制險的什麼？

00:45:59 - 00:46:02
這個契約的有效性及存續性嘛

00:46:02 - 00:46:05
因為這樣才能夠貫徹什麼？

00:46:06 - 00:46:10
我們就是要讓受害人有沒有可以拿到強制險的理賠嘛，瞭解？

00:46:11 - 00:46:17
所以他明定，無論什麼情況，強制險的保險人，都不能解約，瞭解？

00:46:17 - 00:46:27
所以本案我請問你，如果是強制險，保險公司可不可以以要保人違反了主觀危險增加的通知義務，依照57條解約？

00:46:29 - 00:46:30
當然是不行啊

00:46:37 - 00:46:40
因為強制法20條第一項不是已經明定不能解約了嗎？

00:46:41 - 00:46:46
你要是用保險法57的前提，必須要強制法沒有規定嘛

00:46:47 - 00:46:48
那本案強制有沒有特別規定？

00:46:49 - 00:46:53
有特別規定，那你當然就不能回到保險法57解約，這樣瞭解沒？

00:46:54 - 00:47:01
所以本案就第一段，一定要賠，這個部分，強製法的規定是有做到的，瞭解？

00:47:01 - 00:47:05
好，但是，第二步就沒有做到

00:47:07 - 00:47:08
第二步就沒做到

00:47:08 - 00:47:11
我說第二步，理論上合理的設計，第二步是什麼？

00:47:12 - 00:47:13
賠給比之後呢？

00:47:14 - 00:47:15
賠給B之後呢?

00:47:17 - 00:47:18
要對誰提告?

00:47:19 - 00:47:21
被保險人假提告嘛,對不對?

00:47:21 - 00:47:24
可是實際的規定就沒有啊,瞭解?

00:47:24 - 00:47:26
麻煩你看下方的註釋

00:47:26 - 00:47:28
強製法29條第一項

00:47:29 - 00:47:31
強製法20條第一項有規定說

00:47:31 - 00:47:34
如果有下列五款事由之一有沒有？

00:47:35 - 00:47:38
強制險還是會賠給第三人

00:47:38 - 00:47:43
但是賠給第三人之後呢，會對被保險人代位求償有沒有？

00:47:46 - 00:47:47
就是有這五款事由喔

00:47:50 - 00:47:51
強制險保險賠了以後喔

00:47:53 - 00:47:54
被保險車主，你會被誰告？

00:47:56 - 00:47:58
你會被你自己的保險告啦

00:48:01 - 00:48:04
你會被你自己的保險公司代位求償啦

00:48:04 - 00:48:04
這樣聽不理解？

00:48:05 - 00:48:06
其中包含什麼？

00:48:06 - 00:48:08
第三款我們講過啊，叫做什麼？

00:48:08 - 00:48:09
第三款啊，叫做故意啊

00:48:09 - 00:48:10
有沒有？

00:48:11 - 00:48:13
強氣險的被保險

00:48:13 - 00:48:14
故意啊

00:48:14 - 00:48:15
有沒有看到

00:48:15 - 00:48:20
這個仇人啊,在

00:48:20 - 00:48:25
這個過馬路啊,齁

00:48:25 - 00:48:27
在旁邊行走嘛,對不對?

00:48:27 - 00:48:30
你就撞開,故意開車衝撞啊

00:48:31 - 00:48:33
本來不賠啊,但是怎樣?

00:48:34 - 00:48:35
但是強制險啊

00:48:35 - 00:48:37
會賠嘛,因為保護的是受害人嘛

00:48:37 - 00:48:40
那賠完再對被保險人代位求償，有沒有？

00:48:40 - 00:48:42
然後再看一個啊

00:48:42 - 00:48:43
第五款叫什麼你知道嗎？

00:48:43 - 00:48:45
第五款叫做無照駕駛

00:48:47 - 00:48:50
就是開車不是開駕照啊，是開身分證跟健保卡

00:48:50 - 00:48:51
這樣瞭解？

00:48:51 - 00:48:53
無照駕駛啊

00:48:54 - 00:48:57
無照駕駛肇事還是會賠啦

00:48:57 - 00:49:00
但是會賠完以後對被保險人代位求償

00:49:00 - 00:49:01
瞭解？

00:49:01 - 00:49:04
這五款是有沒有包含我們現在的情形？

00:49:04 - 00:49:05
現在是什麼情形？

00:49:07 - 00:49:09
我們現在是什麼情形？

00:49:09 - 00:49:10
違反什麼義務？

00:49:11 - 00:49:14
違反主觀危險增加的通知義務了

00:49:14 - 00:49:15
本案有嗎？沒有啊

00:49:16 - 00:49:18
這五款沒有包含這個事由

00:49:19 - 00:49:22
所以我們說實際的規定是不是還是未德不足？

00:49:23 - 00:49:26
他是做全套還是做半套？

00:49:27 - 00:49:29
他只有做半套

00:49:29 - 00:49:30
這樣了不瞭解啦？

00:49:31 - 00:49:34
還是有待檢討

00:49:36 - 00:49:36
瞭解？

00:49:37 - 00:49:38
OK

00:49:41 - 00:49:41
講完了

00:49:42 - 00:49:46
那你說這個有沒有考過題目?

00:49:46 - 00:49:48
有有有，我們看一個題目

00:49:56 - 00:49:59
麻煩你看173頁，173

00:50:12 - 00:50:14
來100年高考的題目啊

00:50:14 - 00:50:21
甲以自己為被保險人，就其經營的修車廠可能產生的賠償責任

00:50:21 - 00:50:27
向保險公司投保公共意外責任保險

00:50:27 - 00:50:28
看清楚喔

00:50:28 - 00:50:29
責任險

00:50:29 - 00:50:30
它是責任險

00:50:31 - 00:50:36
因為一時手頭拮据，積欠15萬的保費未繳

00:50:37 - 00:50:42
後來因為修車廠機器操作故障啊,導致客戶被受傷啊

00:50:42 - 00:50:47
請問你以向丙為給付時啊,得否扣除甲未支付的15萬

00:50:47 - 00:50:50
看清楚是誰去請求保險金,看清楚

00:50:51 - 00:50:52
丙哦

00:50:53 - 00:50:57
丙不是公共意外責任保險的被保險人哦

00:50:58 - 00:51:00
丙是第三人喔

00:51:01 - 00:51:02
理解沒？

00:51:04 - 00:51:05
丙是客戶吧

00:51:08 - 00:51:09
瞭解？

00:51:13 - 00:51:17
所以本案涉及到任意責任險嘛，對不對？

00:51:17 - 00:51:19
任意責任險

00:51:20 - 00:51:26
責任保險人可否以，欸，這是內部關係抗辯還是外部關係抗辯？

00:51:30 - 00:51:34
積欠保費是內部關係還是外部關係抗辯啊？

00:51:35 - 00:51:37
內部關係抗辯啊

00:51:37 - 00:51:38
瞭解？

00:51:38 - 00:51:42
可否以內部關係的抗辯來對抗第三人，瞭解？

00:51:43 - 00:51:45
答案是可以

00:51:45 - 00:51:46
可以

00:51:47 - 00:51:50
有法條，哪一條？

00:51:51 - 00:51:56
保險法施行細則第九條

00:51:56 - 00:51:57
瞭解沒？

00:51:59 - 00:52:00
OK?

00:52:01 - 00:52:01
好

00:52:01 - 00:52:04
那這個部分啊，最後一個問題了，就是時效的問題喔，時效問題

00:52:18 - 00:52:25
你看我們這個問題已經講多久了，代表這個問題確實是很重要啊，也是考試的重點啊

00:52:26 - 00:52:28
161頁下方

00:53:53 - 00:53:55
好，來，我們說啊

00:53:56 - 00:54:01
甲以起一次跟乙保險，對吧，任意起第三人先啊

00:54:02 - 00:54:07
之後呢，一天，甲過失把丙撞上了

00:54:08 - 00:54:16
我們說如果本案呢，甲是先賠給丙

00:54:22 - 00:54:26
之後甲再跟保險公司申請理賠

00:54:29 - 00:54:30
理解喔

00:54:30 - 00:54:32
甲是先賠給丙嘛

00:54:32 - 00:54:36
之後甲再跟申請理賠啊，欸

00:54:40 - 00:54:45
這時候他兩年的時效喔，保險金給付請求時效是兩年嘛

00:54:45 - 00:54:49
這時候他兩年的時效呢,應該要從什麼時候起算

00:54:51 - 00:54:52
欸

00:54:52 - 00:54:53
這有明文喔

00:54:53 - 00:54:55
65條的第三款

00:54:56 - 00:54:57
65條的第三款

00:54:58 - 00:54:58
欸

00:54:59 - 00:55:03
要保的保險，對保險人是請求，是因為第三人請求而生的話，是從被請求時起算，受請求起算

00:55:03 - 00:55:03
也就是被保所賠起算

00:55:03 - 00:55:05
65條第三款

00:55:05 - 00:55:06
理解

00:55:07 - 00:55:07
懂喔

00:55:08 - 00:55:12
所以如果是甲先賠給丙之後甲再跟乙方申請理賠的話

00:55:12 - 00:55:17
這個時候兩年的時效是從甲被丙所賠時起算

00:55:17 - 00:55:17
這樣你理解了嗎

00:55:17 - 00:55:18
好

00:55:19 - 00:55:26
但是如果現在呢不是甲去跟保險申請理賠，而是由丙對保險公司申請理賠

00:55:26 - 00:55:29
你說丙對也可以直接申請理賠

00:55:29 - 00:55:30
有啊

00:55:30 - 00:55:33
在任一責任險，我們194條是什麼設計啊

00:55:36 - 00:55:40
是不是才附條件直接給付請求權的設計，沒錯吧

00:55:41 - 00:55:51
也就是假賠給丙多少錢確定的話有沒有

00:55:51 - 00:55:51
那

00:55:51 - 00:55:55
丙也是可以直接跟乙方申請理賠嘛對不對

00:55:55 - 00:55:56
好

00:55:56 - 00:55:57
這時候呢

00:55:57 - 00:56:00
保險金給付請求權的時效兩年嘛

00:56:00 - 00:56:02
是從什麼時候起算了解

00:56:03 - 00:56:07
這兩年時效從什麼時候起算

00:56:07 - 00:56:08
兩種見解

00:56:12 - 00:56:17
第一種見解認為當然還是要適用65條第三款嘛

00:56:18 - 00:56:19
哦

00:56:19 - 00:56:24
還是要從什麼詐欺被判賠時開始起算兩年的時效瞭解

00:56:25 - 00:56:27
這個見解的理由何在

00:56:27 - 00:56:28
原因很簡單

00:56:29 - 00:56:30
原因在於啊

00:56:30 - 00:56:36
在這個第三人責任保險的第三人這個直接給付請求權請問你

00:56:38 - 00:56:39
是天上掉下來的嗎

00:56:41 - 00:56:42
啊

00:56:42 - 00:56:45
責任保險第三人直接給付請求權啊

00:56:45 - 00:56:47
是天上掉下來給第三人的嗎

00:56:48 - 00:56:49
當然是不可能啊

00:56:49 - 00:56:51
因為天上掉下來東西只有鳥屎啊

00:56:53 - 00:56:54
不是嗎

00:56:54 - 00:56:56
他還是本於什麼東西啦講話

00:56:58 - 00:57:00
還是本於假借間的這個保險契約嘛

00:57:01 - 00:57:02
這個任意責任險嘛

00:57:03 - 00:57:07
現在事故發生，丙有權力可以跟乙保險公司要錢嗎？

00:57:08 - 00:57:08
沒有嘛

00:57:09 - 00:57:10
這樣瞭解？

00:57:11 - 00:57:15
所以，丙的直接給付請求還是源自於哪裡講的？

00:57:16 - 00:57:22
還是源自於甲乙之間的這個責任的保險契約,不是嗎?

00:57:23 - 00:57:23
瞭解?

00:57:24 - 00:57:25
所以當然啦

00:57:26 - 00:57:26
哦

00:57:29 - 00:57:36
丙對乙的這個保險金給付請求權，兩年的時效，當然也應該要比照辦理嘛

00:57:36 - 00:57:37
相同解釋嘛

00:57:41 - 00:57:41
瞭解？

00:57:42 - 00:57:45
從理論上來講，我覺得假說是對的

00:57:46 - 00:57:49
因為畢竟這個權利不是丙固有的權利

00:57:50 - 00:57:54
他還是本於甲乙間的這個責任保險契約而生的

00:57:54 - 00:57:55
只是啊

00:57:57 - 00:58:03
採假說在這個臺灣的訴訟食物就會有可能發生很尷尬的情形

00:58:05 - 00:58:05
對不對？

00:58:06 - 00:58:10
怎麼說呢？因為啊，如果甲要賠丙多少錢，有沒有？

00:58:10 - 00:58:15
是透過法院確定判決確定的

00:58:16 - 00:58:17
不是和解啦

00:58:17 - 00:58:20
和解，和解代權嘛，講過

00:58:21 - 00:58:22
是法院判的啦

00:58:23 - 00:58:26
也就是甲丙談不攏嘛

00:58:26 - 00:58:30
丙就告甲，對吧，侵權行為損害賠償嘛

00:58:31 - 00:58:37
假設呢,他要的什麼,他要超過150萬的話,可以上訴到什麼?三審

00:58:38 - 00:58:38
三審

00:58:39 - 00:58:42
那依照臺灣的經驗啊,訴訟食物

00:58:43 - 00:58:45
你要打到三審有沒有,通常要打多久?

00:58:47 - 00:58:49
超過兩年比比皆是啦

00:58:50 - 00:58:52
超過兩年比比皆是

00:58:53 - 00:58:55
假設我們說，這個官司就打三年好了啦

00:58:56 - 00:58:56
打三年

00:58:57 - 00:58:58
確定了

00:58:58 - 00:58:59
假如要賠償一百萬

00:59:00 - 00:59:00
假設

00:59:01 - 00:59:02
歷年三年

00:59:02 - 00:59:03
好

00:59:03 - 00:59:04
這時候

00:59:04 - 00:59:05
比如說

00:59:05 - 00:59:05
嘿

00:59:05 - 00:59:07
我就擺脫假啦

00:59:07 - 00:59:08
因為確定了嘛

00:59:08 - 00:59:10
我就不用再加什麼同意通知什麼的

00:59:10 - 00:59:11
不用了

00:59:11 - 00:59:13
我直接拿判決書跟誰請款？

00:59:14 - 00:59:15
跟以請款嘛

00:59:15 - 00:59:15
因為確定了嘛

00:59:16 - 00:59:16
瞭解

00:59:18 - 00:59:19
可是假設的結果呢？

00:59:25 - 00:59:28
保險公司可不可以用「時效」完成去拒賠？

00:59:32 - 00:59:33
時效抗辯

00:59:35 - 00:59:35
對啊

00:59:35 - 00:59:36
你60

00:59:36 - 00:59:38
你兩年時效從什麼時候起算？

00:59:40 - 00:59:42
65條第三款是從什麼時候起算?

00:59:43 - 00:59:45
假被並所賠啊

00:59:47 - 00:59:50
那不就是假被並起訴所賠起算?

00:59:51 - 00:59:53
那我說官司從起訴開始算

00:59:54 - 00:59:55
經歷三年了

00:59:56 - 00:59:57
你瞭解我的意思？

00:59:58 - 01:00:01
所以這個時候保險公司真的可以用實效抗辯

01:00:02 - 01:00:03
來拒賠

01:00:04 - 01:00:06
讓餅官司打贏了

01:00:06 - 01:00:06
有沒有？

01:00:07 - 01:00:10
判決確定取得直接給付請求權的同時

01:00:11 - 01:00:12
時效就完成了

01:00:16 - 01:00:16
對比來講

01:00:17 - 01:00:18
情何以堪四個字

01:00:20 - 01:00:20
理解嗎?

01:00:21 - 01:00:23
判決確定取得權利

01:00:24 - 01:00:27
但是時效早就完成了

01:00:29 - 01:00:31
還沒開始就結束了

01:00:32 - 01:00:33
你講五

01:00:34 - 01:00:35
瞭解

01:00:37 - 01:00:38
這是假說的問題

01:00:39 - 01:00:40
那意思說呢?

01:00:42 - 01:00:43
意思說認為不對

01:00:43 - 01:00:44
哦

01:00:44 - 01:00:47
如果是第三人的直接給付請求權啊

01:00:48 - 01:00:51
那個時候時效的起算啊

01:00:51 - 01:00:53
就不是適用65條第三款了

01:00:54 - 01:00:58
65條第三款的這個起算點是專門for哪一個?

01:01:00 - 01:01:02
專門for要保人

01:01:03 - 01:01:05
對責任保險人的請求

01:01:05 - 01:01:06
瞭解姐？

01:01:06 - 01:01:09
不是for第三人對責任保險的請求

01:01:09 - 01:01:10
懂嗎？

01:01:10 - 01:01:11
OK

01:01:11 - 01:01:12
所以他應該回到什麼？

01:01:12 - 01:01:13
看清楚喔

01:01:14 - 01:01:17
他應該要回到65條的前段

01:01:18 - 01:01:20
65條前段條怎麼寫?

01:01:21 - 01:01:24
因保險契約所生的權利

01:01:24 - 01:01:27
是得請求之日起

01:01:27 - 01:01:27
有沒有？

01:01:27 - 01:01:29
條是這樣寫

01:01:32 - 01:01:34
得請求之日

01:01:38 - 01:01:39
那本案呢？

01:01:40 - 01:01:42
丙什麼時候可以跟乙要錢？

01:01:43 - 01:01:44
得請求之日

01:01:45 - 01:01:46
丙不是

01:01:48 - 01:01:50
馬上就可以跟你要錢嘛

01:01:50 - 01:01:50
對不對？

01:01:51 - 01:01:52
丙要等到什麼時候才可以跟乙要錢？

01:01:55 - 01:01:55
啊？

01:01:56 - 01:01:58
丙不是馬上可以跟你要錢啊

01:01:58 - 01:01:58
不是嗎？

01:01:59 - 01:02:01
丙要等到什麼時候才能跟你要錢？

01:02:04 - 01:02:07
被保險人怎麼樣？

01:02:08 - 01:02:12
對第三人知損失賠償責任確定後

01:02:29 - 01:02:30
瞭解沒？

01:02:30 - 01:02:32
以本案為例是什麼？

01:02:33 - 01:02:41
以本案為例就是丙告甲的這個侵權行為損害賠償的訴訟要判決確定

01:02:41 - 01:02:45
這時候兩年的時效才會開始起算

01:02:49 - 01:02:50
這樣理解沒？

01:02:52 - 01:02:54
那食物最後才哪一說啊？

01:02:54 - 01:02:55
哪一說勝出？

01:02:58 - 01:03:00
當然是第二說啊

01:03:00 - 01:03:03
因為剛剛講的這個假說有沒有？

01:03:04 - 01:03:06
在食物上會太尷尬了啊

01:03:08 - 01:03:10
可是理論上其實假說比較對喔

01:03:13 - 01:03:15
才可以說是因為訴訟食物喔

01:03:19 - 01:03:20
的一個考量啦

01:03:20 - 01:03:21
這樣理解?

01:03:22 - 01:03:22
OK?

01:03:23 - 01:03:25
那這個部分有食物鑑定參考喔

01:03:26 - 01:03:27
最高法院喔

01:03:27 - 01:03:31
107年臺上呢,68號的判決

01:03:32 - 01:03:35
107臺上68

01:03:36 - 01:03:37
在哪裡啊?在164頁

01:03:41 - 01:03:43
107臺上68有沒有?

01:03:43 - 01:03:46
好,我們看最後倒數四行有沒有?

01:03:50 - 01:04:00
至於94條二項呢,因負損害賠償責任確定呢,既然是指取得民事勝訴判決確定而言呢

01:04:00 - 01:04:02
則第三人呢

01:04:02 - 01:04:07
對保險人之賠償金給付請求權之時效呢

01:04:07 - 01:04:12
因自取得民事勝訴確定判決時起算

01:04:12 - 01:04:13
有沒有看到?

01:04:14 - 01:04:15
有看懂喔？

01:04:16 - 01:04:17
是採第二說喔

01:04:20 - 01:04:20
OK？

01:04:21 - 01:04:22
講完了喔

01:04:23 - 01:04:23
好

01:04:24 - 01:04:26
那15條我們就講完了喔

01:04:26 - 01:04:27
喔

01:04:27 - 01:04:31
那財產保險的保險力最後一條是20條，我們很快看一下喔

01:04:31 - 01:04:33
175頁

01:04:35 - 01:04:36
175

01:04:40 - 01:04:41
好

01:04:42 - 01:04:43
20條的部分啊

01:04:44 - 01:04:46
來看一下喔，條文是這樣寫

01:04:53 - 01:04:58
凡基於有效契約（契約圈起來），而生之利益得為保險利益，瞭解

01:05:00 - 01:05:01
條款就這麼簡短了

01:05:03 - 01:05:08
我請問你，如果20條啊，沒有做限縮的解釋有沒有？

01:05:09 - 01:05:12
那20條，它適用範圍非常廣，你知道嗎？

01:05:13 - 01:05:18
它不只啊，可以作為財產保險保險利益的依據啊

01:05:19 - 01:05:22
也可以作為人身保險保險利益的依據

01:05:23 - 01:05:24
怎麼說？

01:05:25 - 01:05:28
契約二字啊，大不大？

01:05:29 - 01:05:31
契約有沒有財產契約？

01:05:32 - 01:05:34
也有什麼契約？

01:05:35 - 01:05:38
有財產契約也有身分契約啊

01:05:40 - 01:05:41
不是嗎？

01:05:43 - 01:05:46
哦,那這個20條算法就很大了

01:05:46 - 01:05:47
哦

01:05:49 - 01:05:49
所以你看哦

01:05:50 - 01:05:52
學理的主流的看法啊

01:05:54 - 01:05:59
認為啊,20條是參考當初立法的時候

01:05:59 - 01:06:01
是參考美國的加州法

01:06:02 - 01:06:04
保險法在美國是州法

01:06:04 - 01:06:06
所以各州的保險法會有出入

01:06:07 - 01:06:07
好

01:06:08 - 01:06:11
那人家原文是這樣寫啊

01:06:11 - 01:06:14
凡基於有效契約而生之利益

01:06:15 - 01:06:15
詨

01:06:16 - 01:06:17
第二句話先啊

01:06:17 - 01:06:21
對該契約的履行標的亦得主張保險利益

01:06:21 - 01:06:25
所以人家的原文是有多一句話的

01:06:26 - 01:06:29
那臺灣在抄的時候呢,為了彰顯臺灣的主體性嘛

01:06:31 - 01:06:33
不能完全照抄，我們是獨立的主權

01:06:33 - 01:06:36
所以故意抄落第二句話

01:06:36 - 01:06:36
哦

01:06:37 - 01:06:40
可是有沒有第二句話會差很多欸

01:06:43 - 01:06:43
為什麼

01:06:43 - 01:06:46
因為旅行標的啊,如果這句話的話

01:06:47 - 01:06:49
旅行標的就是指旅行課題

01:06:49 - 01:06:50
那這是指物

01:06:51 - 01:06:53
是指物,不包含人呢

01:06:57 - 01:06:57
瞭解？

01:06:58 - 01:07:06
那這樣的話呢,20條啊,有這句話呢,就會變成它只能作為什麼,財產保險,保險利益的依據

01:07:07 - 01:07:10
不能作為人身保險,保險利益的依據啊

01:07:10 - 01:07:14
我舉一下,可以用20條的例子

01:07:14 - 01:07:16
房屋買賣,來看清楚啊,房屋買賣

01:07:18 - 01:07:18
房屋買賣

01:07:19 - 01:07:22
買受人，什麼時候可以就房屋投保火險？

01:07:23 - 01:07:24
房屋買賣

01:07:26 - 01:07:29
買受人，什麼時候可以就房屋投保火險？

01:07:30 - 01:07:31
來，我們舉幾個情況啊

01:07:31 - 01:07:33
第一個，過戶可不可以？

01:07:33 - 01:07:35
已經過戶了

01:07:35 - 01:07:35
可不可以？

01:07:37 - 01:07:38
就房屋投保，可以啊

01:07:38 - 01:07:40
因為已經過戶移轉登記了嘛

01:07:40 - 01:07:42
那買受人是什麼人？

01:07:42 - 01:07:43
所有人啊

01:07:44 - 01:07:47
所有人14條前段啊，現有利投保嘛

01:07:47 - 01:07:47
對不對？

01:07:48 - 01:07:48
好

01:07:50 - 01:07:53
那如果沒有過戶,但是有交屋

01:07:53 - 01:07:58
因為買受人跟賣方說,我要先裝潢

01:08:01 - 01:08:02
所以,因為過戶要時間啊

01:08:03 - 01:08:06
他說,因為我要先裝潢,先讓我裝潢

01:08:08 - 01:08:09
先交屋了啦

01:08:11 - 01:08:13
那先交屋可不可以投保火險?

01:08:13 - 01:08:14
買受人?

01:08:14 - 01:08:15
可以

01:08:15 - 01:08:18
你說他沒有過戶,不是所有權人,對啊,我知道啊

01:08:19 - 01:08:21
可是他有交屋啊,他是什麼人?

01:08:21 - 01:08:22
佔有人啊

01:08:24 - 01:08:27
14條前段是寫現有利還是現有權利？

01:08:30 - 01:08:32
只要有現有利就有保險利益

01:08:32 - 01:08:34
不是嗎？又沒有說要現有權利

01:08:34 - 01:08:35
理解了

01:08:36 - 01:08:37
所以佔有也是利益啊

01:08:37 - 01:08:37
不是嗎?

01:08:38 - 01:08:39
所以是可以的

01:08:40 - 01:08:45
當保險會不會承保是另外一件事,但理論上是有保險利益來點

01:08:46 - 01:08:49
最後一個情形,沒有過戶也沒有交屋啊

01:08:51 - 01:08:53
只有簽買賣契約書

01:08:54 - 01:08:55
可不可以救房投保？

01:08:56 - 01:08:58
沒有過戶也沒有交屋喔，都沒有

01:08:59 - 01:09:00
只有簽買賣契約書，答案是可以

01:09:02 - 01:09:06
可以，依據不是14條，依據是20條

01:09:09 - 01:09:10
他不是簽了買賣契約了嗎?

01:09:11 - 01:09:14
是不是基於有效的房屋買賣契約?

01:09:15 - 01:09:17
那對這個契約的履行標的

01:09:18 - 01:09:20
房屋買賣契約的履行標的是什麼，告訴我

01:09:21 - 01:09:23
房屋買賣契約的履行標的是什麼？

01:09:25 - 01:09:26
就是房屋，不然是什麼？

01:09:27 - 01:09:28
是不是就有保險利益？

01:09:30 - 01:09:31
你誤解啦

01:09:32 - 01:09:34
所以這個情形就可以用20條啦

01:09:36 - 01:09:37
瞭解

01:09:37 - 01:09:39
那這一主流見解認為啊，既然當初

01:09:40 - 01:09:41
是抄美國加州法，而原文有這句話有沒有？

01:09:43 - 01:09:46
所以在解釋20條的時候，是不是也應該加這句話？

01:09:47 - 01:09:47
當然

01:09:49 - 01:09:49
瞭解喔

01:09:50 - 01:09:52
所以主流見解在解釋20條時，有沒有加了一句話？

01:09:52 - 01:09:54
是條文沒有的，有，他們加哪一句話？

01:09:54 - 01:09:55
講話

01:10:01 - 01:10:03
對於該契約的履行標的嘛，有沒有？

01:10:03 - 01:10:05
這句話是條文看不到的啦，隱藏版的，瞭解？

01:10:07 - 01:10:09
可是他們會加上去，瞭解？

01:10:14 - 01:10:14
OK？

01:10:15 - 01:10:18
那最高法院在解釋20條，看起來是採這個見解喔，為什麼？

01:10:18 - 01:10:18
你看一下最高法院

01:10:18 - 01:10:21
92臺上呢，1403號判決

01:10:23 - 01:10:25
92臺上1403有沒有?你看一下喔

01:10:27 - 01:10:28
第三行是不是有條文,20條有沒有?

01:10:30 - 01:10:32
條文上引號下引號之後,對不對?

01:10:32 - 01:10:33
來看需要怎麼解釋喔,是以

01:10:35 - 01:10:38
僅需當事人所締結之有效契約後面畫線,系

01:10:39 - 01:10:42
某種財產為旅行對象

01:10:42 - 01:10:47
而該財產是歸屬密室影響當時一方一切甚至利害關係者就可以對該財產投保

01:10:47 - 01:10:47
我們看到

01:10:49 - 01:10:49
所以

01:10:50 - 01:10:53
92年這個判決在解釋20條時

01:10:53 - 01:10:56
是不是有加一句話條文沒有的?

01:10:56 - 01:10:57
加了哪一句話?

01:11:01 - 01:11:03
係某種財產為旅行對象

01:11:03 - 01:11:04
不是嗎?

01:11:05 - 01:11:07
這句話是條文沒有的啊

01:11:08 - 01:11:08
所以

01:11:09 - 01:11:11
是不是有採這個見解？

01:11:13 - 01:11:13
懂喔

01:11:14 - 01:11:15
所以主見解來

01:11:15 - 01:11:16
講清楚

01:11:16 - 01:11:18
20條只能作為什麼依據講話？

01:11:19 - 01:11:20
財產保險

01:11:20 - 01:11:22
保險利益的依據

01:11:22 - 01:11:24
不能做什麼？

01:11:24 - 01:11:25
人身保險

01:11:25 - 01:11:27
保險利益的依據

01:11:27 - 01:11:27
懂嗎？

01:11:28 - 01:11:29
但是

01:11:29 - 01:11:31
但是也有不同的見解

01:11:31 - 01:11:32
因為學者太多了

01:11:32 - 01:11:33
懂嗎？

01:11:33 - 01:11:34
也有不同學者啊

01:11:34 - 01:11:36
像劉宗老師的見解就認為

01:11:37 - 01:11:39
二十條明明沒有這句話

01:11:39 - 01:11:40
為什麼你可以說有這句話？

01:11:41 - 01:11:42
對吧？

01:11:42 - 01:11:43
明明就沒有

01:11:43 - 01:11:45
為什麼你可以自己加？

01:11:46 - 01:11:47
瞭解

01:11:47 - 01:11:49
所以他認為只要符合20條文義就可以了

01:11:50 - 01:11:52
所以20條就沒有限定只能作為什麼？

01:11:53 - 01:11:55
財產保險保險的依據

01:11:55 - 01:11:57
也可以作為人身保險保險利益的依據

01:11:57 - 01:11:58
瞭解？

01:11:58 - 01:11:59
就差在哪裡？

01:11:59 - 01:11:59
來來來

01:12:00 - 01:12:00
看一下喔

01:12:03 - 01:12:04
176

01:12:05 - 01:12:06
176

01:12:06 - 01:12:06
來

01:12:07 - 01:12:08
這個題目啊

01:12:08 - 01:12:09
甲男與乙女訂婚後

01:12:09 - 01:12:12
因為考量婚後的理財規劃

01:12:12 - 01:12:14
並且想給乙女一個驚喜啊

01:12:15 - 01:12:15
Surprise

01:12:15 - 01:12:16
對不對

01:12:16 - 01:12:17
所以偷偷

01:12:17 - 01:12:19
偷偷圈起來

01:12:19 - 01:12:21
替未婚妻以投保壽險

01:12:22 - 01:12:23
保險契約效力為何?

01:12:23 - 01:12:23
來

01:12:24 - 01:12:25
我們說啊

01:12:25 - 01:12:26
本案要保人是誰？

01:12:27 - 01:12:28
要保人是甲嘛

01:12:28 - 01:12:29
被保險人是以對不對？

01:12:30 - 01:12:31
是不是不同人？

01:12:33 - 01:12:34
不同人嘛，對不對？

01:12:34 - 01:12:38
那投保死亡險，你覺得要不要防止道德風險？

01:12:38 - 01:12:40
當要保人與被保險人不同

01:12:41 - 01:12:42
然後要投保死亡險，當然啦

01:12:44 - 01:12:49
因為死亡險保險事故發生的結果，被保險人怎麼樣？非死即傷啊，瞭解

01:12:50 - 01:12:53
所以有沒有防止道德風險的必要，保護他的人格權，當然

01:12:55 - 01:12:57
瞭解，那因為法系有兩道防體，有沒有印象？

01:12:58 - 01:12:59
第一道防護體是什麼？

01:13:01 - 01:13:02
要16條保險法嘛，對不對？

01:13:04 - 01:13:05
來，問他們是什麼關係？講話？

01:13:08 - 01:13:09
未婚夫妻之間的瞭解

01:13:12 - 01:13:15
來，未婚夫妻之間有沒有16條保險力，來看清楚來

01:13:17 - 01:13:19
第一款有個家屬嘛，他是家屬嗎？

01:13:25 - 01:13:26
他有同財共居嗎？

01:13:29 - 01:13:32
請問法律規定是結婚才有同居義務吧？

01:13:34 - 01:13:37
還是訂婚，未婚夫妻就是訂婚嗎？

01:13:40 - 01:13:43
親屬法有說訂婚就有同居義務嗎？沒有吧？

01:13:43 - 01:13:44
結婚才有吧？

01:13:46 - 01:13:47
理解

01:13:47 - 01:13:50
所以一般的情況是沒有家長家屬關係的啦

01:13:51 - 01:13:52
哦

01:13:52 - 01:13:54
我是講一般啊，我沒有講你個人的情況啊

01:13:55 - 01:13:57
我講的是一般情況啊

01:13:57 - 01:13:59
第二款生活費教育費所養給之人

01:14:00 - 01:14:02
假說有啊，有啊

01:14:02 - 01:14:05
我們訂婚後，我的受費都他提供的，給小費

01:14:08 - 01:14:08
是不是？

01:14:09 - 01:14:11
而且事實上也不是，你不太可能嘛

01:14:11 - 01:14:12
因為啊

01:14:14 - 01:14:19
我們民法規定的是結婚變夫妻後才會有互負什麼義務？

01:14:20 - 01:14:21
法定扶養義務啊，訂婚有嗎？

01:14:21 - 01:14:24
未夫妻之間有法定扶養義務嗎？沒有啊，結婚才有吧？

01:14:27 - 01:14:28
理解

01:14:28 - 01:14:30
所以原則是沒有啦

01:14:30 - 01:14:31
第三款債務人

01:14:32 - 01:14:33
你說有這有

01:14:33 - 01:14:34
我跟你講

01:14:34 - 01:14:37
你寫也賺不了幾分啊

01:14:37 - 01:14:39
你寫，你要再寫下去可以得幾分啊？

01:14:39 - 01:14:40
不要亂寫啦

01:14:40 - 01:14:41
瞭解？

01:14:42 - 01:14:45
好啦，所以未婚夫妻基本上是沒有16條保障力的

01:14:45 - 01:14:46
懂嗎？

01:14:47 - 01:14:49
只有一種可能

01:14:49 - 01:14:49
哪一條？

01:14:51 - 01:14:52
哪一條？

01:14:52 - 01:14:53
20條

01:14:54 - 01:14:56
20條如果不限縮的話

01:14:56 - 01:14:58
不加上那句話

01:14:58 - 01:14:59
我跟你講

01:14:59 - 01:15:00
本案有符合20條定義

01:15:01 - 01:15:03
訂婚有沒有婚約？

01:15:04 - 01:15:06
既有效的契約

01:15:06 - 01:15:08
不做限縮，是不是婚約也是一種契約？

01:15:10 - 01:15:12
婚約是不是也是一種契約啊?

01:15:13 - 01:15:13
當然

01:15:14 - 01:15:16
是不是就有保障力?

01:15:17 - 01:15:19
理解我的意思沒?

01:15:20 - 01:15:23
但是如果以主流實務的見解加上那一句話

01:15:23 - 01:15:25
就不能拿20條作為保險力的依據了

01:15:25 - 01:15:27
這樣你理不理解？

01:15:28 - 01:15:28
懂喔？

01:15:29 - 01:15:32
而且本案縱然撇開保險力的問題啊

01:15:37 - 01:15:38
也不會有效啦

01:15:38 - 01:15:39
為什麼也不會有效？

01:15:41 - 01:15:43
因為還有第二道防護體嘛

01:15:43 - 01:15:44
哪一條？

01:15:45 - 01:15:53
由第三人所訂立的死亡保險契約，非經被保險人書面同意並約定保險金額，無效

01:15:53 - 01:15:54
有沒有看到？

01:15:57 - 01:15:59
所以有可能

01:16:01 - 01:16:03
作為surprise嗎?

01:16:03 - 01:16:04
啊?

01:16:05 - 01:16:06
做驚喜嗎?

01:16:07 - 01:16:08
偷偷地投保

01:16:08 - 01:16:09
有可能嗎？

01:16:09 - 01:16:10
不可能啊

01:16:11 - 01:16:12
105啦

01:16:12 - 01:16:13
這樣理解嗎？

01:16:14 - 01:16:14
OK？

01:16:15 - 01:16:16
好

01:16:16 - 01:16:17
財產保險保險

01:16:17 - 01:16:18
我們就先講到這邊

01:16:18 - 01:16:19
我們休息一下啊

01:16:22 - 01:16:24
好，我們繼續上課了，我們要講這個人身保險的保險利益了，麻煩你看176頁

01:16:30 - 01:16:37
再來再強調一次哦，人生保險的保險力是不是16條，是不是英美大陸法系有爭議啊，有沒有？

01:16:39 - 01:16:45
再強調一次哦，是哪個法系才認為16條是人生保險的保險力，哪個法系？

01:16:47 - 01:16:47
英美法系

01:16:48 - 01:16:51
好，他才認同16條是人生保險保險力，有嗎？

01:16:52 - 01:16:54
但是如果是大陸法系咧？

01:16:55 - 01:16:58
大法系根本認為16條是立法錯誤嗎？瞭解嗎？

01:16:59 - 01:17:06
好，因為16條的規定，是指誰對誰生命身體的關係，16條

01:17:08 - 01:17:12
它是指要保人對被保險人生命身體的關係，有沒有？

01:17:13 - 01:17:14
可是大法系說不對

01:17:15 - 01:17:20
人壽保險的保險利益怎麼會是要保人對被保險人生命身體的關係呢？

01:17:20 - 01:17:24
應該是被保險人對自己生命身體的關係，瞭解？

01:17:25 - 01:17:27
所以看起來就是雞同鴨講喔

01:17:28 - 01:17:28
OK？

01:17:29 - 01:17:29
好

01:17:30 - 01:17:33
那以下我們就以英美法系講的這個16條嘛，對不對？

01:17:33 - 01:17:36
因為大法系不會正眼瞧16條一眼啊

01:17:37 - 01:17:39
因為他覺得16條就立法錯誤啊

01:17:39 - 01:17:40
瞭解，OK？

01:17:41 - 01:17:42
好，開始囉

01:17:42 - 01:17:44
來，16條有四款，對不對？

01:17:44 - 01:17:47
第一款是本人及其家屬，是不是？

01:17:48 - 01:17:48
好

01:17:49 - 01:17:50
本人有沒有問題？

01:17:50 - 01:17:51
沒有嘛，要保人

01:17:51 - 01:17:54
對自己不但有保險利益，對不對？

01:17:54 - 01:17:58
而且是不是對自己的生命有最大的保險利益，沒錯吧？

01:17:59 - 01:18:04
再也沒有人會比你對你的生命身體有更大的厲害關係，對吧？

01:18:05 - 01:18:08
難怪啊，先恭喜，是不是？

01:18:09 - 01:18:16
你再多的財富啊，再多的零啊，沒有身體這個一也是枉然，對不對？

01:18:16 - 01:18:17
我講這個嘛，下177頁

01:18:22 - 01:18:25
第二個，是16條第一款後段的家屬，OK，家屬

01:18:27 - 01:18:29
首先我們來說明什麼叫家屬，家屬

01:18:30 - 01:18:32
看清楚，我是寫家屬，不是親屬，是家屬

01:18:33 - 01:18:35
家屬啊，在民法有定義，對不對？

01:18:36 - 01:18:37
有

01:18:37 - 01:18:41
親屬法有沒有，親屬法第六章，是不是叫家？

01:18:43 - 01:18:46
122到128嘛，122到128

01:18:47 - 01:18:55
來，其中122說，稱家者為以永久圈起來，共同生活為目的而同居的親屬團體

01:19:00 - 01:19:00
OK

01:19:01 - 01:19:02
好

01:19:15 - 01:19:16
然後呢？

01:19:16 - 01:19:17
123

01:19:17 - 01:19:18
123

01:19:19 - 01:19:20
家次家長

01:19:21 - 01:19:25
同家之人除家長外均為家屬

01:19:26 - 01:19:27
第三項說

01:19:28 - 01:19:30
雖非親屬

01:19:30 - 01:19:34
而以永久共同生活為目的

01:19:35 - 01:19:38
而同居一家者，視為家屬

01:19:40 - 01:19:40
OK

01:19:41 - 01:19:41
好

01:19:42 - 01:19:46
那你覺得學者對這個122啊,123這些規定他背得出來嗎?

01:19:47 - 01:19:48
學者也背不出來嘛

01:19:49 - 01:19:51
所以他們都怎麼記什麼叫家屬?

01:19:52 - 01:19:52
四個字

01:19:53 - 01:19:54
同財共居

01:19:55 - 01:19:56
或同居共財

01:19:57 - 01:19:58
你這樣寫他們就可以接受了

01:19:58 - 01:19:58
瞭解？

01:19:59 - 01:20:01
同財共居或同居共財

01:20:01 - 01:20:02
意思是一樣的

01:20:02 - 01:20:03
OK

01:20:04 - 01:20:05
好

01:20:07 - 01:20:11
那最近有一個最高法院的判決有對這個家屬做解釋

01:20:11 - 01:20:12
我們參考一下

01:20:12 - 01:20:15
最高法院108臺上字,2257號判決

01:20:16 - 01:20:16
他說啊

01:20:16 - 01:20:18
所謂的家屬

01:20:19 - 01:20:22
係指以永久共同生活目的而同居一家之人

01:20:23 - 01:20:25
非限於親屬

01:20:25 - 01:20:26
OK

01:20:26 - 01:20:28
不一定要有親戚關係就對了

01:20:28 - 01:20:30
也不以登記同一戶籍為必要

01:20:31 - 01:20:33
戶籍有沒有同一個地方也不重要

01:20:34 - 01:20:38
那所謂的永久共同生活，係指有永久同居的意思

01:20:39 - 01:20:42
就相當期間共同生活者而言

01:20:43 - 01:20:47
坦、坦坦坦，暫時異居而有回歸之意思

01:20:47 - 01:20:51
還是可以視為永久共同生活

01:20:51 - 01:20:52
比如說你的女兒嘛

01:20:53 - 01:20:56
欸，去國外讀大學、留學

01:20:57 - 01:20:58
這是不是家屬？

01:21:00 - 01:21:02
他去國外留學讀書嘛

01:21:02 - 01:21:05
在讀書期間當然會暫時異居嘛

01:21:06 - 01:21:08
但是不是還是有回歸的意思？

01:21:09 - 01:21:11
以後就回來臺灣啊，是不是？

01:21:11 - 01:21:16
所以這個還是可以認為是有永久共同生活的家屬,這樣理解?

01:21:17 - 01:21:17
OK

01:21:18 - 01:21:18
好

01:21:19 - 01:21:25
那這個第二個適用範圍啊

01:21:26 - 01:21:30
我們說啊,有剛剛所念嘛,家的成員是有兩種

01:21:31 - 01:21:34
家的成員，一個叫家長，一個叫家屬嘛，對不對？

01:21:35 - 01:21:36
好

01:21:36 - 01:21:38
所以排列組合是不是有三種？

01:21:41 - 01:21:44
家長對家屬，家屬對家長

01:21:45 - 01:21:46
第三種是家屬對家屬，假設家屬成員不只一人的話，對不對？

01:21:50 - 01:21:51
有聽懂我的意思了

01:21:52 - 01:21:54
寫在前面的是誰？

01:21:55 - 01:21:57
寫在前面的是要保人嘛

01:21:57 - 01:22:00
寫在後面的叫被保險人

01:22:01 - 01:22:02
理解我的意思嗎？

01:22:02 - 01:22:03
好

01:22:03 - 01:22:06
所以有排列組合這三種組合，對不對？

01:22:06 - 01:22:07
好

01:22:08 - 01:22:09
那通說啊，通說

01:22:12 - 01:22:14
認為不用再分了啦

01:22:14 - 01:22:16
分那麼多幹嘛，只是

01:22:17 - 01:22:19
這個給煩惱

01:22:19 - 01:22:21
所以呢，不論哪一種組合

01:22:22 - 01:22:27
都可以因為16條第一款後段來取得保險利益，這樣瞭解？

01:22:28 - 01:22:36
不過劉中老師，他對家屬對家屬的這個組合有意見

01:22:36 - 01:22:40
他認為家屬對家屬這個組合是沒有保障的

01:22:41 - 01:22:42
原因是在於，他的觀念是

01:22:44 - 01:22:44
詼

01:22:46 - 01:22:49
要有人身保險的保障力喔

01:22:49 - 01:22:53
一定要以互負法定扶養義務為基礎

01:22:54 - 01:22:55
他的觀念是這樣

01:22:56 - 01:23:02
要有人身保險的保險利益有沒有，那就要以互負法定扶養義務為基礎

01:23:04 - 01:23:07
那民法1114條的第四款有規定說

01:23:08 - 01:23:10
家長跟家屬相互間

01:23:10 - 01:23:12
互負法定扶養義務

01:23:12 - 01:23:13
有沒有?

01:23:13 - 01:23:15
家長跟家屬相互間

01:23:16 - 01:23:16
但是

01:23:18 - 01:23:24
就沒有規定家屬跟家屬之間有互負法定扶養義務

01:23:24 - 01:23:25
這樣理解沒?

01:23:25 - 01:23:29
1114第四款是規定家長家屬相互間嘛

01:23:29 - 01:23:31
互負法定扶養義務

01:23:31 - 01:23:31
這樣理解?

01:23:32 - 01:23:32
OK

01:23:33 - 01:23:35
所以家屬對家屬

01:23:35 - 01:23:38
民法並沒有規定互負法定扶養義務

01:23:38 - 01:23:39
懂嗎?

01:23:39 - 01:23:43
所以他認為家屬對家屬這個組合就沒有保險力

01:23:44 - 01:23:46
不過這是他個人的看法啦

01:23:46 - 01:23:48
通說是沒有分的

01:23:48 - 01:23:48
懂嗎？

01:23:48 - 01:23:50
都可以取得保險力

01:23:50 - 01:23:50
OK？

01:23:51 - 01:23:51
好

01:23:51 - 01:23:53
再來我們看第三個叫做什麼？

01:23:53 - 01:23:55
配偶關係

01:23:55 - 01:23:56
配偶關係

01:24:04 - 01:24:05
好

01:24:06 - 01:24:06
配偶啊

01:24:06 - 01:24:08
阿娜波有沒有?

01:24:09 - 01:24:12
那這個如果他們有家長家屬關係

01:24:12 - 01:24:15
當然他們就是有保險力嘛

01:24:15 - 01:24:16
對不對?

01:24:16 - 01:24:18
16條第一款後段

01:24:19 - 01:24:19
那你說

01:24:20 - 01:24:26
有可能配偶是沒有家長家屬關係嗎？

01:24:26 - 01:24:27
有可能嗎？

01:24:27 - 01:24:28
有啊

01:24:29 - 01:24:30
你說不會吧

01:24:31 - 01:24:32
1001條

01:24:33 - 01:24:36
不是規定夫妻有同居的義務嗎？

01:24:37 - 01:24:37
是不是？

01:24:38 - 01:24:42
那怎麼會沒有家長家屬關係呢？

01:24:42 - 01:24:43
欸

01:24:43 - 01:24:46
那你也看到1001條不是有個但書嗎？

01:24:48 - 01:24:51
但有不能同居的正當理由者就不在此限啊

01:24:51 - 01:24:54
實務上有沒有阿娜波是分居的?

01:24:55 - 01:24:55
有沒有?

01:24:56 - 01:24:56
阿娜波

01:24:57 - 01:24:59
感情已經瀕臨破裂啊

01:24:59 - 01:25:00
就分居不是嗎？

01:25:01 - 01:25:01
哦

01:25:02 - 01:25:04
那

01:25:04 - 01:25:06
既然已經分居了

01:25:06 - 01:25:07
對吧？

01:25:07 - 01:25:09
那就不是家長家屬關係了，不是嗎？

01:25:10 - 01:25:12
那這樣還會有保險利益嗎？

01:25:12 - 01:25:14
欸，我們說啊，通說還是有喔

01:25:14 - 01:25:15
啊？

01:25:15 - 01:25:15
還是有？

01:25:15 - 01:25:16
為什麼？

01:25:17 - 01:25:18
原因是再於啊

01:25:19 - 01:25:21
只要他們沒有離婚啊

01:25:21 - 01:25:25
依照民法1116條之一的規定啊

01:25:26 - 01:25:27
就是互負什麼義務？

01:25:28 - 01:25:29
只要沒有離婚

01:25:30 - 01:25:34
夫妻間就是互負法定扶養義務嘛

01:25:34 - 01:25:34
是不是?

01:25:35 - 01:25:39
所以他們還是可以以互負法定扶養義務的親屬

01:25:40 - 01:25:43
而認為有保險利益

01:25:44 - 01:25:45
這樣理解？

01:25:46 - 01:25:48
所以結論是什麼？

01:25:50 - 01:25:56
結論是夫妻之間就一定有保險利益了

01:25:56 - 01:25:57
OK

01:25:58 - 01:25:59
好，所以你看下方

01:26:00 - 01:26:01
有個題目練習啊

01:26:01 - 01:26:28
甲以其夫乙的死亡

01:26:28 - 01:26:44
為保險事故

01:26:44 - 01:26:46
向保險公司投保死亡保險

01:26:46 - 01:26:48
指定甲為受益人

01:26:48 - 01:26:48
回答

01:26:49 - 01:26:52
欸，甲跟保險公司所訂立的死亡保險契約有沒有效？

01:26:53 - 01:26:57
那我們說因為要保人是甲，被保險人是乙啊

01:26:57 - 01:26:59
不同一人

01:27:00 - 01:27:01
啊

01:27:01 - 01:27:04
那我們就講現在的主流看法

01:27:04 - 01:27:05
認為同居喔

01:27:06 - 01:27:10
依照葉啟洲老師的見解是有保險利益啦

01:27:10 - 01:27:11
你可以參考下方

01:27:11 - 01:27:13
這個案例我們就不仔細看

01:27:13 - 01:27:15
我們直接看他見解

01:27:15 - 01:27:16
欸

01:27:16 - 01:27:18
他說這個兩人

01:27:19 - 01:27:22
案例中兩人為同居的男女朋友

01:27:22 - 01:27:24
他認為這就是什麼關係？

01:27:25 - 01:27:25
家屬

01:27:26 - 01:27:27
家屬

01:27:29 - 01:27:31
家屬我們看唸到法條

01:27:31 - 01:27:32
民法1122

01:27:32 - 01:27:35
不是要永久共同生活為目的嗎？

01:27:35 - 01:27:35
對吧？

01:27:35 - 01:27:37
要永久共同生活

01:27:37 - 01:27:37
欸

01:27:38 - 01:27:39
他有解釋啦

01:27:39 - 01:27:42
他說所謂永久共同生活為目的

01:27:42 - 01:27:45
是著眼於同居的主觀目的啊

01:27:45 - 01:27:50
意味著雙方均有長期共同生活的意思喔

01:27:50 - 01:27:53
尤其是指基於親情

01:27:53 - 01:27:55
愛情等持續

01:27:55 - 01:27:57
長期的親密關係啊

01:27:57 - 01:27:59
而建立的共同生活

01:27:59 - 01:28:00
瞭解嗎？

01:28:01 - 01:28:03
所以這個同居喔

01:28:04 - 01:28:05
他認為是有了

01:28:05 - 01:28:07
同居的男女朋友

01:28:10 - 01:28:14
其他以往比較老派的見解

01:28:14 - 01:28:16
可能不是這個見解

01:28:17 - 01:28:17
因為

01:28:20 - 01:28:21
1122的

01:28:22 - 01:28:23
這個家屬

01:28:24 - 01:28:26
家是要永久共同生活

01:28:26 - 01:28:28
要forever嗎

01:28:28 - 01:28:28
是不是?

01:28:29 - 01:28:31
那同居一般的情況

01:28:31 - 01:28:34
你認為有沒有到這個forever?

01:28:35 - 01:28:36
好啦

01:28:36 - 01:28:37
那我就不講了

01:28:37 - 01:28:38
不過他現在

01:28:40 - 01:28:41
這個主流嘛

01:28:41 - 01:28:43
因為他這個重要的見解

01:28:44 - 01:28:45
是，是他的見解

01:28:45 - 01:28:46
所以他認為是有的

01:28:47 - 01:28:47
OK?

01:28:48 - 01:28:49
同居有

01:28:49 - 01:28:53
他認為還是有符合這個家屬關係

01:28:54 - 01:28:55
好

01:28:55 - 01:28:58
再來我們看179頁

01:28:58 - 01:29:01
第四點是這個親屬關係

01:29:02 - 01:29:03
親屬關係

01:29:04 - 01:29:05
親家啦

01:29:06 - 01:29:08
英文叫做relatives

01:29:08 - 01:29:09
relatives

01:29:10 - 01:29:10
OK?

01:29:13 - 01:29:15
你是不是有很多親戚？

01:29:15 - 01:29:18
但是你應該會很討厭過年的時候

01:29:18 - 01:29:19
為什麼？

01:29:20 - 01:29:21
因為會來拜年啊

01:29:21 - 01:29:22
拜年啊

01:29:22 - 01:29:23
給他出

01:29:24 - 01:29:26
那常常你那些親戚怎樣?

01:29:26 - 01:29:28
親戚有分近親跟遠親嘛

01:29:28 - 01:29:29
近親你熟嗎？

01:29:29 - 01:29:31
常常來串門子嗎？

01:29:31 - 01:29:31
對不對？

01:29:32 - 01:29:33
有的關係就很遠啊

01:29:33 - 01:29:35
過年就過年出現那一次有沒有？

01:29:36 - 01:29:38
啊叫你叫人你也不知道怎麼叫

01:29:38 - 01:29:38
是不是？

01:29:39 - 01:29:40
還要父母指導嘛

01:29:40 - 01:29:41
對不對？

01:29:41 - 01:29:42
好

01:29:42 - 01:29:43
所以親戚有分類的嘛

01:29:43 - 01:29:44
對不對？

01:29:45 - 01:29:45
好

01:29:45 - 01:29:47
所以我們把親戚也分類一下

01:29:48 - 01:29:51
有家長家屬關係的親親屬

01:29:52 - 01:29:53
那當然沒問題啊

01:29:54 - 01:29:56
就會有這個16條第一款後段嘛

01:29:56 - 01:29:58
就會有保險利益

01:29:58 - 01:29:58
不是嗎?

01:30:00 - 01:30:01
我舉個例子啦

01:30:01 - 01:30:02
舉個例子

01:30:03 - 01:30:09
這個你爸爸比較早結婚生了你嘛

01:30:09 - 01:30:09
對不對?

01:30:10 - 01:30:11
生了你

01:30:12 - 01:30:13
但是他的弟弟

01:30:14 - 01:30:16
也就是你的叔叔有沒有？

01:30:18 - 01:30:19
差很多歲

01:30:19 - 01:30:20
很年輕啊

01:30:21 - 01:30:22
就沒有嫁娶

01:30:22 - 01:30:22
對不對？

01:30:23 - 01:30:25
所以還跟你一起住有沒有?

01:30:26 - 01:30:28
當你出生以後

01:30:28 - 01:30:29
怎麼樣?

01:30:30 - 01:30:32
他覺得你好可愛喔

01:30:32 - 01:30:34
就古錐有沒有?

01:30:34 - 01:30:38
就想要拿你的命投保死亡險

01:30:39 - 01:30:40
好了

01:30:40 - 01:30:42
那可以嗎?

01:30:42 - 01:30:43
有沒有保險利益?

01:30:43 - 01:30:44
有啊

01:30:44 - 01:30:44
有保險利益啊

01:30:45 - 01:30:46
因為你們是什麼？

01:30:48 - 01:30:50
同居共財啊，有沒有？

01:30:51 - 01:30:53
所以家長家屬關係所以是有保險利益啊

01:30:53 - 01:30:54
OK

01:30:54 - 01:30:54
好

01:30:57 - 01:30:58
但是我請問你

01:30:58 - 01:31:00
多數的親戚跟你的家長家屬有關係嗎？

01:31:02 - 01:31:03
你多數的親戚

01:31:04 - 01:31:04
親戚講啊

01:31:05 - 01:31:06
最好是啦

01:31:07 - 01:31:08
那你家多大？

01:31:09 - 01:31:09
幾千坪是？

01:31:10 - 01:31:12
你全部的親戚都住在一起？

01:31:12 - 01:31:13
不可能嘛

01:31:14 - 01:31:17
所以你多數的親屬跟你一定是沒有什麼的

01:31:18 - 01:31:20
是沒有家長家屬關係的概念

01:31:21 - 01:31:21
好

01:31:22 - 01:31:23
那這什麼保險力？

01:31:24 - 01:31:24
欸

01:31:24 - 01:31:27
我們說就要通說的見解

01:31:27 - 01:31:33
認為就要以有沒有互負法定扶養義務來判斷

01:31:34 - 01:31:37
如果是沒有家長家屬關係的親屬

01:31:38 - 01:31:42
那就要以有沒有互負法定扶養義務來判斷

01:31:42 - 01:31:43
這樣理解嗎?

01:31:43 - 01:31:44
好

01:31:44 - 01:31:45
我們舉例嘛

01:31:45 - 01:31:46
欸

01:31:46 - 01:31:47
這個

01:31:48 - 01:31:49
後來剛剛講的例子啊

01:31:49 - 01:31:50
你的叔叔

01:31:51 - 01:31:51
欸

01:31:51 - 01:31:52
也嫁娶了

01:31:53 - 01:31:54
所以就搬出去住了

01:31:55 - 01:31:55
OK

01:31:55 - 01:31:56
自立門戶了

01:31:57 - 01:31:58
這時候他可不可以回頭

01:31:59 - 01:32:01
要再以你的命為被保險人

01:32:01 - 01:32:02
投保死亡險

01:32:02 - 01:32:03
可以嗎？

01:32:04 - 01:32:04
不行

01:32:04 - 01:32:05
為什麼不行？

01:32:05 - 01:32:07
因為他自立門戶啦

01:32:08 - 01:32:09
你們之間就不再是什麼關係？

01:32:10 - 01:32:12
家長家屬關係嘛

01:32:13 - 01:32:16
那這種沒有家長家屬關係的親屬

01:32:17 - 01:32:17
有沒有保險力

01:32:17 - 01:32:19
那就要看有沒有互負法定扶養義務

01:32:19 - 01:32:20
瞭解?

01:32:21 - 01:32:21
然後請問你

01:32:21 - 01:32:27
你的叔叔跟你之間有依法互負法定扶養義務嗎?

01:32:28 - 01:32:29
叔叔

01:32:30 - 01:32:31
跟子女

01:32:31 - 01:32:31
子

01:32:32 - 01:32:32
子

01:32:32 - 01:32:33
懂嗎？

01:32:34 - 01:32:35
當然是沒有啊

01:32:35 - 01:32:36
這樣瞭解？

01:32:37 - 01:32:37
OK

01:32:37 - 01:32:38
所以就沒有保障力

01:32:39 - 01:32:41
但是你的叔叔

01:32:42 - 01:32:44
在自立門戶後

01:32:44 - 01:32:46
如果要以他的哥哥

01:32:46 - 01:32:47
也就是你的爸爸

01:32:50 - 01:32:51
為被保險投保死亡險有沒有保險力？

01:32:51 - 01:32:52
有

01:32:52 - 01:32:53
為什麼有？

01:32:55 - 01:32:57
他不是搬出去自立門戶了嗎？

01:32:57 - 01:32:58
為什麼還是有？

01:32:59 - 01:33:04
因為他們是兄弟姐妹的關係嗎？

01:33:05 - 01:33:10
那兄弟姐妹依照民法1114條的第三款有沒有？

01:33:10 - 01:33:12
1114的第三款

01:33:13 - 01:33:15
兄弟姐妹之間是互什麼？

01:33:21 - 01:33:24
是互付啊這個法定扶養義務嘛瞭解

01:33:24 - 01:33:26
是互付法定扶養義務

01:33:28 - 01:33:32
所以就會以互負法定撫養的親屬而有保險力

01:33:32 - 01:33:32
這樣懂嗎？

01:33:32 - 01:33:33
OK

01:33:33 - 01:33:33
好

01:33:34 - 01:33:36
不過我必須要強調喔

01:33:37 - 01:33:44
學理通說的這個互付法定扶養義務的親屬就有保險力這個見解

01:33:44 - 01:33:46
其實食物沒有採

01:33:48 - 01:33:48
我再講一次啊

01:33:49 - 01:33:57
學者通說有沒有這種互付法定扶養義務的親屬

01:33:58 - 01:34:00
就有保險力啊

01:34:01 - 01:34:04
這個見解其實食物並沒有採納

01:34:04 - 01:34:06
等一下我們就可以看到食物見解了

01:34:06 - 01:34:07
OK

01:34:07 - 01:34:08
我是提醒提醒你一下啊

01:34:09 - 01:34:10
好

01:34:10 - 01:34:12
接下來我們講16條第二款

01:34:13 - 01:34:18
生活費或教育費

01:34:18 - 01:34:21
所養給之人

01:34:21 - 01:34:23
OK

01:34:24 - 01:34:24
好了

01:34:24 - 01:34:28
依照第二款的規定是不是可以分兩種人

01:34:28 - 01:34:29
一種叫需求者

01:34:30 - 01:34:31
一種叫什麼？

01:34:32 - 01:34:33
攻擊者對不對？

01:34:33 - 01:34:34
好

01:34:34 - 01:34:38
那請問你，他是雙向互有保險利益嗎？

01:34:43 - 01:34:45
他是雙向互有保險利益嗎？

01:34:46 - 01:34:49
需求者對攻擊者的生命身體有保險力，沒錯，沒錯啦

01:34:52 - 01:34:52
也就是什麼？

01:34:53 - 01:34:55
需求者怕什麼？怕攻擊者啊

01:34:56 - 01:34:58
欸，死掉了

01:34:59 - 01:35:02
那他的生活費教育費是不是沒有著落了，對不對？

01:35:03 - 01:35:03
好

01:35:03 - 01:35:04
可是反之有沒有？

01:35:07 - 01:35:13
攻擊者會因為16條第二款的規定，對需求者的生命取得保障力嗎？

01:35:17 - 01:35:18
最好是啦

01:35:19 - 01:35:25
怎樣？怕需求者太早死怎麼樣？攻擊者你有錢沒地方花嗎？

01:35:26 - 01:35:26
最好是啦

01:35:26 - 01:35:30
如果你有這種困擾，什麼困擾？有錢沒有地方花的困擾

01:35:30 - 01:35:31
欸，有看到這邊嗎？

01:35:32 - 01:35:34
我的銀行帳戶在這邊

01:35:34 - 01:35:35
看到嗎？

01:35:35 - 01:35:37
哦

01:35:37 - 01:35:40
好了

01:35:40 - 01:35:40
講完了

01:35:40 - 01:35:42
所以它不是雙向互有保險力，這樣懂嗎？

01:35:43 - 01:35:48
再來我們要解釋一下，什麼叫生活費教育費所養給之人

01:35:48 - 01:35:48
好

01:35:48 - 01:35:49
來，你看一下

01:35:50 - 01:35:54
這個學者的定義其實是比較嚴格的

01:35:54 - 01:35:55
比較嚴格的，來看一下

01:35:57 - 01:35:57
兩個要件喔

01:35:57 - 01:36:00
第一個，必須要法律上呢

01:36:01 - 01:36:02
要富有什麼？

01:36:03 - 01:36:05
要法律上富有撫養義務

01:36:07 - 01:36:07
哦

01:36:07 - 01:36:11
而且實際上呢，也有在履行這個義務

01:36:12 - 01:36:16
哦,也就是實際上呢,也有在攻擊這個生活費教育

01:36:16 - 01:36:17
費之人才算

01:36:18 - 01:36:19
OK

01:36:21 - 01:36:21
可是如果

01:36:21 - 01:36:24
依照食物的定義是比較寬鬆的

01:36:25 - 01:36:25
比較寬鬆的

01:36:25 - 01:36:25
喔

01:36:28 - 01:36:30
你可以參考下方的喔

01:36:30 - 01:36:36
72年5月，司法業務研究會第三期的意見

01:36:36 - 01:36:36
你看一下喔

01:36:38 - 01:36:40
來,麻煩你看這180頁

01:36:40 - 01:36:42
第二行畫線的部分

01:36:43 - 01:36:47
他說16條第二款所謂生活費教育費所養給之人

01:36:48 - 01:36:50
細指現實富有撫養義務

01:36:50 - 01:36:52
什麼叫現實富有撫養義務之人

01:36:53 - 01:36:58
就是有撫養義務，而且實際上也有在履行這個義務

01:36:58 - 01:37:01
這叫現實負有撫養義務之人，這樣瞭解

01:37:02 - 01:37:07
重點是他有第二句話，還包含什麼，其他，有沒有

01:37:08 - 01:37:14
還包含其他實際供給生活費或教育費之人，有這個其他

01:37:18 - 01:37:18
這樣瞭解

01:37:20 - 01:37:24
所以整整兩句話來看呢，是不是食物債權啊

01:37:26 - 01:37:31
認為啊，有沒有負法定扶養義務，不重要嘛

01:37:33 - 01:37:34
重點是什麼

01:37:36 - 01:37:38
有沒有負法定不重要啊

01:37:39 - 01:37:47
重點是要有實際上在提供什麼，生活費教育費之人啊

01:37:48 - 01:37:48
就好了嘛，對不對

01:37:49 - 01:37:51
所以有沒有負法定不重要

01:37:52 - 01:37:56
重點是要有實際上在支付這些費用的才可以嘛

01:37:57 - 01:37:58
你聽得懂嗎

01:37:59 - 01:38:01
學者比較嚴格嘛，學者要兩個都具備嘛

01:38:03 - 01:38:03
是吧，學者要負法定義務嘛

01:38:05 - 01:38:07
而且實際上也有在履行這個義務

01:38:08 - 01:38:10
實際上也有在攻擊生活費教育費才算嘛

01:38:11 - 01:38:12
這樣理解了

01:38:13 - 01:38:13
OK

01:38:13 - 01:38:15
那你說到底兩個定義差在哪裡

01:38:17 - 01:38:17
我舉個例啦

01:38:18 - 01:38:18
好

01:38:19 - 01:38:25
中國信託不是常常發起這個點燃希望之火的一個活動嘛

01:38:29 - 01:38:30
就是希望善心人士可以幹嘛

01:38:32 - 01:38:37
善心人士可以認養偏鄉孩童，有沒有？

01:38:39 - 01:38:43
對吧，所以每個月付三，這個捐款3000塊，對不對？

01:38:44 - 01:38:49
好，那很快的你就會收到那個偏鄉孩童的感謝信

01:38:50 - 01:38:53
他說給有愛心的叔叔阿姨嘛，謝謝

01:38:54 - 01:38:56
好，感謝你的愛心

01:38:56 - 01:39:00
但是我現在我們怕什麼呢？

01:39:01 - 01:39:02
我們怕說萬一你怎麼了沒有？

01:39:03 - 01:39:05
因為我們的生活費又沒有著落了

01:39:05 - 01:39:06
信不信？

01:39:06 - 01:39:09
所以我們隨感謝信附上什麼？

01:39:09 - 01:39:09
一個

01:39:09 - 01:39:10
保單

01:39:11 - 01:39:15
好，那我們是要把你也備保起來了，當然保費還要你刷卡支付了

01:39:17 - 01:39:21
好，這個來投保，拿你的命投保，因為他怕你太早走，他就又沒有著落了，瞭解？

01:39:25 - 01:39:28
哎，這個時候就有差別了哦

01:39:29 - 01:39:31
好，如果依照學者是不行的

01:39:32 - 01:39:33
不構成第二款

01:39:33 - 01:39:34
為什麼不構成第二款？

01:39:36 - 01:39:46
因為你對這個孩童怎麼樣？

01:39:46 - 01:39:50
是沒有法定撫養義務的，不是嗎？

01:39:50 - 01:39:51
你是愛心不是嗎？

01:39:51 - 01:39:51
對不對？

01:39:51 - 01:39:52
但是如果依照食物可不可以？

01:39:52 - 01:39:52
可以欸

01:39:52 - 01:39:53
可以啊

01:39:54 - 01:39:54
因為食物

01:39:56 - 01:39:58
認為有沒有法定不重要嘛

01:39:58 - 01:40:01
重點是有沒有實際在提供這些費用嗎？

01:40:01 - 01:40:03
那不是每個月有捐款3000嗎？

01:40:04 - 01:40:05
理解？

01:40:05 - 01:40:06
那這樣就可以了喔

01:40:07 - 01:40:08
這樣就有保險利益了，這樣瞭解？

01:40:08 - 01:40:08
好

01:40:09 - 01:40:10
差在這邊瞭解

01:40:10 - 01:40:11
好

01:40:13 - 01:40:15
曾經選擇題有考了一個例子啦

01:40:16 - 01:40:17
選擇題喔

01:40:17 - 01:40:18
他考什麼？

01:40:18 - 01:40:18
他考

01:40:21 - 01:40:22
乾爹

01:40:25 - 01:40:26
好

01:40:26 - 01:40:28
乾女兒對乾爹有沒有16條第二款的保險利益？

01:40:28 - 01:40:31
你覺得有沒有？

01:40:35 - 01:40:37
其他要考量包養

01:40:37 - 01:40:38
他不好意思考量了

01:40:38 - 01:40:42
他其實要考，那個乾爹指的是有包養的乾爹啦

01:40:45 - 01:40:47
選擇題你應該知道嘛

01:40:47 - 01:40:49
是依什麼作答？

01:40:50 - 01:40:51
食物作答

01:40:51 - 01:40:56
啊食物就說，有沒有法定撫養義務不重要嘛

01:40:57 - 01:40:58
這樣瞭解？

01:40:58 - 01:41:01
哦，重點是有沒有實際在提供這個費用嘛？

01:41:01 - 01:41:04
啊，包養的乾爹有沒有支付這些費用？

01:41:05 - 01:41:06
火山孝子不是嗎？

01:41:07 - 01:41:07
有嘛

01:41:08 - 01:41:12
雖然乾爹對乾女兒有沒有法定撫養義務？

01:41:12 - 01:41:15
當然是沒有啊，那是火山孝子好嗎？

01:41:15 - 01:41:16
是不是？

01:41:16 - 01:41:21
但是實務就說不重要嘛，重點實際有提供這個費用就可以了嘛

01:41:21 - 01:41:24
所以那一年公佈的答案是有保險利益喔

01:41:25 - 01:41:31
乾女兒對包養的乾爹的生命身體是有保險利益的

01:41:32 - 01:41:32
OK

01:41:33 - 01:41:33
好

01:41:35 - 01:41:39
只是如果要投保要先證明你們是包養的關係喔

01:41:40 - 01:41:41
OK

01:41:41 - 01:41:44
好，我們往下看啊，180頁，180

01:41:46 - 01:41:47
180

01:41:47 - 01:41:50
下方有個問題啊，來看一下這個問題

01:41:51 - 01:41:55
父母對已經出嫁獨立生活的女兒有沒有保險力啊？

01:42:01 - 01:42:02
好，開始囉

01:42:03 - 01:42:04
是家屬嗎?

01:42:06 - 01:42:10
是家屬嗎?當然不是啊，她出嫁獨立生活的不是嗎?

01:42:10 - 01:42:12
當然不是家屬了嘛，對不對?

01:42:13 - 01:42:17
第二款是不是生活費教育費所養給之人?

01:42:22 - 01:42:26
出嫁的女兒對父母還是負有什麼義務?

01:42:27 - 01:42:29
依法還是富有法定撫養義務沒有錯

01:42:30 - 01:42:33
但是問題是實際上沒有在履行這個義務

01:42:33 - 01:42:40
也就是實際上沒有在提供生活費啊，教育費應該是沒有的，父母沒有什麼教育費，就是生活費有沒有啊

01:42:43 - 01:42:47
你個案一情形啊

01:42:47 - 01:42:52
你情形

01:42:53 - 01:43:00
你說我自己有啊，我結婚女兒結婚我還是每個月有寄生活費回家啊

01:43:01 - 01:43:05
你你都寫你自己的狀況，那當然我們也沒有辦法瞭解啊

01:43:05 - 01:43:08
一情形

01:43:08 - 01:43:10
啦

01:43:15 - 01:43:17
一

01:43:19 - 01:43:22
來給情形

01:43:23 - 01:43:26
最

01:43:26 - 01:43:26
丟

01:43:26 - 01:43:27
是不是

01:43:28 - 01:43:30
什麼女兒嫁出去啊，就要顧夫家有沒有

01:43:31 - 01:43:32
不能顧孃家

01:43:34 - 01:43:38
我對這種說法也是嗤之以鼻啊,對不對

01:43:40 - 01:43:40
哦

01:43:40 - 01:43:44
起心

01:43:44 - 01:43:44
啊

01:43:44 - 01:43:47
我有三個女兒，有沒有搞錯

01:43:47 - 01:43:47
有沒有

01:43:48 - 01:43:48
好啦

01:43:50 - 01:43:51
我的意思是說

01:43:53 - 01:43:54
一般啊，你要寫一般

01:43:54 - 01:43:57
我覺得當然自己說這個氣點落落寡

01:43:58 - 01:43:59
目前就是這樣啊,所以這個

01:44:01 - 01:44:01
沒有

01:44:02 - 01:44:03
不算是第二款

01:44:05 - 01:44:05
因為

01:44:06 - 01:44:12
女兒嫁出去的一般是沒有在給父母生活費了

01:44:13 - 01:44:13
OK

01:44:14 - 01:44:16
哇，那不就這樣沒有學歷了

01:44:17 - 01:44:17
沒有啦

01:44:18 - 01:44:18
對啊

01:44:19 - 01:44:21
但是學者說有

01:44:22 - 01:44:22
為什麼有

01:44:23 - 01:44:24
因為學者還記得嗎

01:44:25 - 01:44:27
他們有個觀念就是什麼?

01:44:28 - 01:44:31
互負法定扶養義務的親屬有沒有?

01:44:31 - 01:44:33
就保險利益有沒有？

01:44:33 - 01:44:34
他有這個觀念嗎？

01:44:36 - 01:44:39
那因為嫁出去的女兒對於父母還是負有什麼？

01:44:40 - 01:44:41
法定扶養義務瞭解？

01:44:42 - 01:44:43
所以學者見解認為

01:44:43 - 01:44:49
他們還是可以以互負法定扶養義務的親屬有保險利益

01:44:49 - 01:44:50
懂嗎?

01:44:51 - 01:44:51
不過

01:44:51 - 01:44:52
這個見解

01:44:53 - 01:44:54
實務是沒有接受的

01:44:55 - 01:44:58
實務最後的結論是沒有保險利益

01:44:58 - 01:44:59
沒有

01:45:00 - 01:45:01
麻煩你看

01:45:01 - 01:45:02
上方就在上方

01:45:02 - 01:45:03
72年5月

01:45:04 - 01:45:07
司法業務研究會第三期的見解

01:45:07 - 01:45:08
有沒有？

01:45:08 - 01:45:09
麻煩你看第

01:45:09 - 01:45:11
從上屬下第六行

01:45:12 - 01:45:16
要保人對已經出嫁獨立生活的女兒

01:45:16 - 01:45:18
並沒有保險利益

01:45:18 - 01:45:19
結論就是沒有喔

01:45:20 - 01:45:23
雖然民法1114條第一款規定

01:45:24 - 01:45:25
直系血親相互間

01:45:26 - 01:45:27
互負扶養義務

01:45:29 - 01:45:34
但民法所定法定扶養義務與保險利益本質上並不相同

01:45:35 - 01:45:38
保險利益只在確保保險標的安全

01:45:38 - 01:45:40
減少道德危險的發生

01:45:42 - 01:45:44
所以除法律有明文規定外

01:45:44 - 01:45:47
不能以有法定扶養義務的親屬就認為有保險利益，瞭解？

01:45:48 - 01:45:51
所以我剛才說學者的這個見解

01:45:51 - 01:45:54
也就是互負法定扶養的親屬就有保險

01:45:55 - 01:45:57
實務是不是並沒有採納

01:45:57 - 01:45:58
對不對?

01:45:59 - 01:46:00
對啦

01:46:01 - 01:46:02
所以你看結論

01:46:02 - 01:46:03
你覺得

01:46:03 - 01:46:05
實務在解讀16條的時候

01:46:06 - 01:46:09
他認為這四款的規定是例示還是列舉？

01:46:09 - 01:46:10
講話

01:46:13 - 01:46:16
實務在解讀這16條四款嘛

01:46:16 - 01:46:17
對不對?

01:46:17 - 01:46:21
顯然是從列舉的角度去看

01:46:21 - 01:46:22
而不是例示

01:46:23 - 01:46:24
不是forexample

01:46:24 - 01:46:24
瞭解？

01:46:26 - 01:46:27
因為他就覺得

01:46:28 - 01:46:29
我東西學者在講嘛

01:46:29 - 01:46:32
你不是說16條是要防止道德風險嗎？

01:46:32 - 01:46:34
那你如果又解為它是什麼？

01:46:34 - 01:46:36
forexample,例示而已，瞭解？

01:46:37 - 01:46:40
四款以外的還有保障力的可能

01:46:41 - 01:46:45
那不就把16條防止道德危險的目的失效欸

01:46:45 - 01:46:46
這樣瞭解？

01:46:47 - 01:46:48
好，講到這邊

01:46:49 - 01:46:51
那你看下方這個題目喔

01:46:52 - 01:46:56
要保人甲為已經出嫁獨立生活的長女乙

01:46:56 - 01:46:58
訂立人受保險缺兩年

01:46:58 - 01:47:00
這個保險效力為何有沒有？

01:47:01 - 01:47:06
這個問法跟上面問有沒有保險效力的問法差在哪裡？

01:47:06 - 01:47:09
差在如果問保險契約的效力

01:47:09 - 01:47:14
那就不是指涉及16條，瞭解？

01:47:14 - 01:47:16
還會另外涉及什麼哪一條？講法？

01:47:18 - 01:47:22
問保險契約的效力就不是隻有涉及保險利益啦

01:47:22 - 01:47:24
還會涉及到105

01:47:26 - 01:47:27
這樣瞭解嗎?

01:47:27 - 01:47:29
多一個105要寫啦

01:47:29 - 01:47:29
OK?

01:47:31 - 01:47:34
好,再來我們看16條第三款,叫做什麼人?

01:47:34 - 01:47:36
債務人,有沒有?

01:47:36 - 01:47:37
債務人

01:47:37 - 01:47:41
好,那很明顯是不是一樣也是有兩個角色,哪兩個角色?

01:47:45 - 01:47:46
一個是誰?

01:47:47 - 01:47:51
一個叫債權人嘛

01:47:51 - 01:47:54
一個叫債務人,有沒有?

01:47:57 - 01:48:01
那顯然債權人是不是會因為16條第三款的規定

01:48:02 - 01:48:05
而對債務人的生命身體取得什麼？

01:48:06 - 01:48:08
取得保險利益，對吧？

01:48:08 - 01:48:10
也就是怕債務人怎樣？

01:48:11 - 01:48:15
死了，導致他的債權就無法獲得清償嘛

01:48:15 - 01:48:17
會有損失嗎

01:48:17 - 01:48:18
對不對?

01:48:21 - 01:48:28
那,債務人會不會因為16條第三款的規定呢,對債權人取得保險利益?

01:48:28 - 01:48:29
會嗎?

01:48:30 - 01:48:33
也就是怕債權人怎樣?

01:48:33 - 01:48:34
太早死了

01:48:35 - 01:48:39
害他無法清償債務，以致抱憾終生

01:48:40 - 01:48:41
有這個問題嗎？

01:48:42 - 01:48:45
我要是債務人啊，我恨不得我的債權人怎麼樣？

01:48:47 - 01:48:49
早點死光光啊，是不是？

01:48:51 - 01:48:54
瞭解,所以它顯然呢,不是一個雙向互有保險力

01:48:54 - 01:48:55
這樣理解?

01:48:55 - 01:48:56
OK

01:48:57 - 01:48:58
好,那接下來要討論的是什麼?

01:48:59 - 01:49:01
債務人的這個種類類型

01:49:03 - 01:49:05
主債務人當然是什麼人?

01:49:07 - 01:49:08
我們就以下面那個例子好了

01:49:08 - 01:49:10
下面那個例子

01:49:11 - 01:49:12
那個題目

01:49:13 - 01:49:17
甲跟乙借150萬

01:49:17 - 01:49:19
以丙作為連帶保證人

01:49:19 - 01:49:22
連帶保證人就是保證人的一種，就對了

01:49:23 - 01:49:28
並且以第三人丁所有的不動產設定抵押擔保這個債權

01:49:28 - 01:49:30
丁叫什麼你告訴我，丁

01:50:13 - 01:50:15
擔保的是乙的借款

01:50:15 - 01:50:16
不是他的借款嗎？

01:50:17 - 01:50:18
所以丁這個人叫做什麼人？

01:50:19 - 01:50:20
物上保證人

01:50:20 - 01:50:21
這樣瞭解？

01:50:21 - 01:50:21
OK

01:50:23 - 01:50:25
第一小題問甲對乙丙丁有沒有保險利益來

01:50:27 - 01:50:29
那顯然依據是哪一條？

01:50:32 - 01:50:34
依據就是16條第三款嘛

01:50:34 - 01:50:34
對不對？

01:50:34 - 01:50:35
來開始

01:50:35 - 01:50:35
來

01:50:36 - 01:50:37
乙是什麼人？

01:50:38 - 01:50:39
乙是什麼人？

01:50:43 - 01:50:45
乙是主債務人啊

01:50:45 - 01:50:46
當然他是債務人嘛

01:50:47 - 01:50:49
所以甲對乙的生命身體嘛

01:50:49 - 01:50:51
依照16條第三款

01:50:51 - 01:50:53
當然會取得保險你沒錯啦

01:50:53 - 01:50:53
丙呢

01:50:53 - 01:50:54
丙是什麼人?

01:50:55 - 01:50:57
連帶保證人嘛

01:50:58 - 01:51:00
那保證人是不是也是債務人？

01:51:00 - 01:51:01
是

01:51:02 - 01:51:04
他叫做從債務人

01:51:04 - 01:51:04
瞭解？

01:51:05 - 01:51:06
從債務人

01:51:06 - 01:51:07
所以也是債務人啊

01:51:08 - 01:51:13
所以當然也會因為16條第三款取得保險利益

01:51:13 - 01:51:14
丁呢？

01:51:15 - 01:51:15
丁呢？

01:51:16 - 01:51:18
丁是什麼人？

01:51:19 - 01:51:21
丁是物上保證人

01:51:21 - 01:51:22
瞭解？

01:51:23 - 01:51:26
物上保證人是債務人嗎？

01:51:27 - 01:51:28
不是

01:51:28 - 01:51:29
不是

01:51:30 - 01:51:30
哦

01:51:31 - 01:51:31
因為啊

01:51:32 - 01:51:34
物上保證人的特色啊

01:51:35 - 01:51:36
是隻有責任

01:51:37 - 01:51:38
沒有債務

01:51:38 - 01:51:38
瞭解？

01:51:39 - 01:51:40
也就是

01:51:40 - 01:51:41
有就是

01:51:42 - 01:51:43
以借起啊

01:51:43 - 01:51:46
有沒有還甲150萬？

01:51:46 - 01:51:49
那甲可不可以告丁啊

01:51:49 - 01:51:50
要他清償債務？

01:51:51 - 01:51:52
不可以

01:51:52 - 01:51:54
他告丁一定是敗訴的啦

01:51:55 - 01:51:57
因為丁叫物上保證人嘛

01:51:57 - 01:52:00
物上保證人是隻有責任

01:52:00 - 01:52:01
擔保的責任

01:52:01 - 01:52:03
他沒有債務的嘛

01:52:04 - 01:52:07
那你說那甲去找丁是要幹嘛？

01:52:07 - 01:52:10
甲不是告丁清償債務懂嗎?

01:52:10 - 01:52:12
甲是去

01:52:13 - 01:52:17
拍賣啦,實行抵押,拍賣丁抵押的房子啦

01:52:18 - 01:52:21
而不是告丁清,而不是告丁清償債務,這樣你理解

01:52:25 - 01:52:27
懂哦,所以物上保證人是不是債務人,不是

01:52:28 - 01:52:29
不是

01:52:30 - 01:52:34
所以甲對丁的生命身體是沒有保險利益的，懂嗎？

01:52:35 - 01:52:41
後方又說，甲對以丙丁為被保險人所訂立的死亡險有沒有效力喔

01:52:42 - 01:52:43
丁的部分一定是無效，理解

01:52:44 - 01:52:46
為什麼丁的部分一定無效？

01:52:48 - 01:52:55
因為甲對丁的生命身體沒有保險利益,這樣懂嗎？

01:52:56 - 01:53:01
那甲對乙丙的部分呢,有保險利益沒有錯

01:53:02 - 01:53:06
但是,但是還要符合哪一條講法？

01:53:11 - 01:53:12
甲對乙丙的命嘛

01:53:13 - 01:53:16
是有16條第三款的保險利益沒有錯哦

01:53:17 - 01:53:20
但是保險需要有效,還有第二個

01:53:23 - 01:53:25
條文在把關,哪一條？

01:53:29 - 01:53:30
105啊

01:53:31 - 01:53:32
你理解啦

01:53:32 - 01:53:35
還要經過乙的書面同意約定保險金額,好,講完

01:53:38 - 01:53:40
那以這個例子來說做說明

01:53:44 - 01:53:49
假其實不應該拿丁的命要投保死亡險

01:53:50 - 01:53:54
因為丁的死活對假根本就沒有影響

01:53:55 - 01:53:56
有聽懂嗎？

01:53:57 - 01:54:01
就丁的部分是什麼東西的存否才是對假有影響

01:54:05 - 01:54:10
是那個房子的存否啊，才是對甲有影響嘛，而不是丁的死活，這樣你部理解？

01:54:14 - 01:54:16
所以就丁的部分呢，要怎麼保？

01:54:17 - 01:54:22
甲應該以他對這個丁的房子有什麼權？

01:54:25 - 01:54:27
他對丁的房子有抵押權嗎？

01:54:28 - 01:54:30
是不是有現有利益？

01:54:32 - 01:54:35
就這個房屋投保火險

01:54:36 - 01:54:37
這才是正確的投保

01:54:38 - 01:54:41
而不是想要拿丁的生命去投保死亡險，這樣你又不理解？

01:54:42 - 01:54:46
丁的死活對甲根本沒有任何影響啊

01:54:46 - 01:54:49
是房子的存否對甲才有影響

01:54:50 - 01:54:50
理解？

01:54:52 - 01:54:52
OK？

01:54:53 - 01:54:53
好

01:54:55 - 01:55:00
接下來我們看16條的第四款，麻煩你看182頁，182

01:55:04 - 01:55:05
16條第三款

01:55:05 - 01:55:11
第四款是說為本人管理財產或利益之人啊

01:55:12 - 01:55:12
啊

01:55:14 - 01:55:15
那有什麼例子？

01:55:16 - 01:55:20
哎，比如說公司的董事、監察人有沒有？

01:55:21 - 01:55:22
解釋上呢

01:55:23 - 01:55:27
就符合第四款為公司管理財產獲利之人

01:55:28 - 01:55:33
所以公司對於他的董事監察人這些有沒有？

01:55:34 - 01:55:39
就可以因為16條第四款的規定取得

01:55:39 - 01:55:40
保險利益

01:55:40 - 01:55:40
這樣理解？

01:55:42 - 01:55:42
但是

01:55:42 - 01:55:43
我提醒你喔

01:55:44 - 01:55:50
能夠解為是為公司管理財產獲利之都是很高階的啦

01:55:51 - 01:55:53
很高階才有可能

01:55:54 - 01:55:56
所以不是一般的職員喔

01:55:58 - 01:56:02
比如說公司可不可以對公有

01:56:03 - 01:56:04
的生命

01:56:04 - 01:56:05
主張一

01:56:05 - 01:56:07
第四款取得保險利益

01:56:09 - 01:56:10
工友啦

01:56:10 - 01:56:12
你說你說要看工友有沒有

01:56:13 - 01:56:13
是不是？

01:56:14 - 01:56:15
工友有什麼

01:56:15 - 01:56:17
什麼最多？

01:56:18 - 01:56:19
key

01:56:19 - 01:56:20
Key知道吧？

01:56:22 - 01:56:23
學習最多嘛

01:56:23 - 01:56:24
也要開門關門嘛

01:56:24 - 01:56:25
是不是？

01:56:26 - 01:56:27
喔

01:56:27 - 01:56:29
所以憑他身上有的什麼東西？

01:56:30 - 01:56:30
key

01:56:30 - 01:56:32
就應該認為怎麼樣？

01:56:33 - 01:56:35
他是為公司管理財產利益之人

01:56:37 - 01:56:37
欸

01:56:38 - 01:56:39
你這樣的說法

01:56:39 - 01:56:40
我應該給幾分呢?

01:56:41 - 01:56:42
應該只能給87分

01:56:43 - 01:56:44
不能再高

01:56:45 - 01:56:46
你這樣寫就完蛋了啦

01:56:46 - 01:56:47
瞭解嗎？

01:56:48 - 01:56:48
哦

01:56:49 - 01:56:50
很棒

01:56:50 - 01:56:51
職業沒有辦法

01:56:52 - 01:56:53
無貴賤

01:56:53 - 01:56:56
但是就是還是有差異

01:56:56 - 01:56:57
哦

01:56:57 - 01:56:58
這個

01:56:59 - 01:57:04
我還是不能解讀為公司對工友有取得16條第四款的保險利益

01:57:04 - 01:57:05
大家有沒有聽懂?

01:57:06 - 01:57:07
沒辦法懂

01:57:07 - 01:57:09
那種比較基層的沒有辦法

01:57:10 - 01:57:10
OK?

01:57:12 - 01:57:12
哦

01:57:13 - 01:57:13
好了

01:57:13 - 01:57:14
先提到這邊

01:57:14 - 01:57:16
往下看183頁

01:57:16 - 01:57:17
183頁

01:57:28 - 01:57:31
接下來我們要看保險利益的存在對象

01:57:32 - 01:57:32
什麼意思？

01:57:33 - 01:57:36
就是到底是誰要有保險利益的問題

01:57:36 - 01:57:37
OK

01:57:37 - 01:57:38
好

01:57:38 - 01:57:39
那我提醒你的是

01:57:40 - 01:57:42
誰要具備保險利益

01:57:43 - 01:57:45
跟保險要保護的主體

01:57:46 - 01:57:47
欸

01:57:47 - 01:57:48
是一樣的問題

01:57:49 - 01:57:50
一樣的問題

01:57:52 - 01:57:52
怎麼說？

01:57:54 - 01:57:57
保險要保護的主體

01:57:58 - 01:58:00
如果是要保人對不對？

01:58:01 - 01:58:03
那意思就是我們希望呢

01:58:04 - 01:58:05
在事故發生時呢

01:58:05 - 01:58:07
保險金是歸誰享有？

01:58:08 - 01:58:09
要保人嘛

01:58:09 - 01:58:10
對不對？

01:58:11 - 01:58:15
那保險金要能夠順利地歸要保人享有

01:58:16 - 01:58:20
那當然就必須要要求要保人要具備保險利益嘛

01:58:21 - 01:58:25
因為你要有保險利益，事故發生時，你是不是才會有損失？

01:58:28 - 01:58:32
對吧,你要有損失才能順理成章取得保險金嘛

01:58:33 - 01:58:35
你沒有損失可以取得保險金嗎？

01:58:36 - 01:58:38
保險理賠目的在幹嘛？

01:58:38 - 01:58:40
填補損失不是嗎？

01:58:41 - 01:58:42
了不瞭解？

01:58:43 - 01:58:43
哦

01:58:44 - 01:58:49
反之，如果我們保險要保護的主體是被保險人，對不對？

01:58:50 - 01:58:54
那也就是我們希望事故發生時，保險金歸誰享有？

01:58:55 - 01:58:57
歸被保險人享有

01:58:57 - 01:59:01
那我們是不是也要要求誰要具備保險利益？

01:59:02 - 01:59:04
被保險人要具備保險利益嘛

01:59:05 - 01:59:06
這樣理不理解啦？

01:59:07 - 01:59:10
所以誰要具備保險利益？

01:59:11 - 01:59:16
等同保險要保護的主體是誰啊？

01:59:16 - 01:59:18
瞭解，這兩個是一樣的問題啊

01:59:19 - 01:59:22
好了,我們來看下方,第一個是要保人

01:59:23 - 01:59:24
要保人

01:59:24 - 01:59:25
哦

01:59:26 - 01:59:33
肯定說的話,也就是你認為要保人要具備保險利益的話,這我們叫做保險契約的二分法

01:59:33 - 01:59:34
聽清楚喔

01:59:34 - 01:59:36
為什麼叫保險契約二分法？

01:59:36 - 01:59:40
意思就是保險契約重要的主體就只有兩個人：

01:59:41 - 01:59:43
一個是保險人，一個是要保人

01:59:44 - 01:59:47
至於被保險人，誰理他，咖小

01:59:48 - 01:59:50
有聽懂喔，這叫保險契約的二分法

01:59:51 - 01:59:51
我再講一次喔

01:59:52 - 01:59:55
如果認為是要保人要具備保險利益嘛

01:59:56 - 01:59:59
代表我們保險要保護的主體就是要保人了嘛，對不對？

01:59:59 - 02:00:00
那這個時候我們

02:00:00 - 02:00:02
叫做保險學的二分法

02:00:03 - 02:00:07
也就是保險學重要的主體就只有兩個，一個是保險人，一個是要保人

02:00:07 - 02:00:09
至於被保險人是一個不重要的角色

02:00:09 - 02:00:10
懂嗎？

02:00:10 - 02:00:11
OK

02:00:11 - 02:00:12
好

02:00:12 - 02:00:17
那有沒有辦法找到是要求保人要去備妥保險利益的法條依據？

02:00:17 - 02:00:18
我可以跟你講

02:00:19 - 02:00:24
保險法，其實它的這個難度

02:00:25 - 02:00:28
跟憲法，其實難度差異不大

02:00:29 - 02:00:35
因為憲法是一個不知道怎麼唸的根本大法嘛

02:00:35 - 02:00:35
對不對？

02:00:36 - 02:00:41
因為光那個固有領域，有沒有？固有疆域，我們就讀不懂了

02:00:41 - 02:00:42
對不對？

02:00:43 - 02:00:43
好

02:00:43 - 02:00:44
我在講什麼？

02:00:44 - 02:00:47
我的意思就是說，保險也差不多

02:00:47 - 02:00:48
為什麼呢？

02:00:48 - 02:00:50
因為呢，它是一個八國聯軍的產物

02:00:50 - 02:00:52
八國聯軍啊

02:00:52 - 02:00:57
也就是我們當初立法者在制定保險法時，參考各國的立法例

02:01:00 - 02:01:04
可是呢,他沒有考慮到各國立法力,有沒有?

02:01:05 - 02:01:07
根本就當事人的主體,有沒有?

02:01:08 - 02:01:12
當事人啊,關係人這些定位,根本就有其意義

02:01:12 - 02:01:13
這樣理解?

02:01:15 - 02:01:18
那東抄抄西抄抄的結果,就會變成

02:01:18 - 02:01:22
這個條文沒有辦法用一個觀念一以貫之

02:01:22 - 02:01:23
瞭解？

02:01:24 - 02:01:28
所以在保險法你要找到支持自己見解的條文，其實很容易

02:01:29 - 02:01:30
很容易

02:01:30 - 02:01:33
因為它是抄各國的立法例

02:01:33 - 02:01:34
好啦

02:01:34 - 02:01:35
我們來看一下

02:01:36 - 02:01:39
認為是邀保人要去備保險力的條文

02:01:40 - 02:01:40
來看一下喔

02:01:41 - 02:01:42
第一個條文是第三條啊

02:01:43 - 02:01:45
第三條本法所稱的要保人是指什麼？

02:01:47 - 02:01:51
是指啊對保險標的具有保險利益等等，當然有沒有？

02:01:52 - 02:01:56
所以第三條要保人的定義，是不是有說要有保險利益？

02:01:56 - 02:01:57
對吧？

02:01:57 - 02:01:57
好

02:01:58 - 02:01:59
然後14條呢

02:01:59 - 02:02:01
開頭是寫誰?

02:02:01 - 02:02:02
要保人,對吧,要保人

02:02:05 - 02:02:07
對長青保險,對不對?

02:02:07 - 02:02:09
然後呢,16條開頭也是寫誰?

02:02:10 - 02:02:11
要保人嘛，對不對？

02:02:12 - 02:02:12
要保人

02:02:13 - 02:02:20
那17條，你看喔，要保人圈起來，或被保險人，對保險必要第五，無保險利益者，保險契約事項，有沒有？

02:02:21 - 02:02:22
有沒有提到要保人？

02:02:23 - 02:02:24
有沒有提到要保人？

02:02:24 - 02:02:24
有嗎

02:02:25 - 02:02:29
所以這一條都可以支持是要保人要具備保險利益這樣

02:02:30 - 02:02:30
瞭解

02:02:30 - 02:02:31
OK

02:02:31 - 02:02:31
好了

02:02:32 - 02:02:33
那這個

02:02:37 - 02:02:39
一昧法系就認為對

02:02:40 - 02:02:42
就是要保人要具備保險力

02:02:42 - 02:02:45
就是保險要保護的主體

02:02:46 - 02:02:47
就是要保人，這是意昧法系的想法了

02:02:49 - 02:02:55
那神意法系會堅持應該是要保人才是保險要保護的主體，理由何在？

02:02:57 - 02:03:01
理由是啊，他們認為權利跟義務要相對嘛

02:03:02 - 02:03:04
權利跟義務要相對嘛

02:03:05 - 02:03:06
保費是誰付的？

02:03:07 - 02:03:08
保費是誰付的？

02:03:10 - 02:03:12
要保人付的，這沒有爭議啊，是要保人付的嘛

02:03:14 - 02:03:14
那既然

02:03:15 - 02:03:16
保費是要保人付的

02:03:18 - 02:03:21
那事故發生時的保險金該歸誰享有？

02:03:23 - 02:03:24
當然也是要保人啊

02:03:25 - 02:03:27
這樣權力跟義務才是相對的，不是嗎？

02:03:28 - 02:03:36
如果你說保費是要保人付的，然後事故發生時，保險金不是要保人享有，是被保險人享有的嗎？

02:03:38 - 02:03:39
那這個要保人好笑耶

02:03:40 - 02:03:42
只有義務沒有權力就對了

02:03:44 - 02:03:45
那我只要義務就好耶

02:03:45 - 02:03:49
可是我跟你講，這種說法傳到江老師耳中有的話，他就認為

02:03:53 - 02:03:54
對啊，他是笑呀

02:03:55 - 02:03:57
你把西索伯來當笑欸，等下老師說

02:03:58 - 02:03:59
沒有錯

02:03:59 - 02:04:00
要把它當笑欸

02:04:01 - 02:04:02
是雞同鴨講

02:04:03 - 02:04:05
他說人為什麼要做笑欸

02:04:06 - 02:04:07
本來就有各種理由啊

02:04:08 - 02:04:09
為什麼男生要去酒店

02:04:11 - 02:04:12
為什麼要去當火山孝子

02:04:14 - 02:04:16
這不是正常眼中也覺得瞎嗎

02:04:17 - 02:04:20
去花錢又沒有什麼得到

02:04:20 - 02:04:21
行不行

02:04:22 - 02:04:24
那都是華裔嘛

02:04:24 - 02:04:25
行不行

02:04:25 - 02:04:28
對吧,來做笑,火山孝子沒事哦

02:04:28 - 02:04:28
行不行

02:04:29 - 02:04:30
但理解了

02:04:31 - 02:04:31
好

02:04:32 - 02:04:37
來下方否定說,否定說就是認為要保人不需要去被保險力嘛

02:04:37 - 02:04:40
那不是要保人要去被保險，那是誰要去被保險

02:04:41 - 02:04:42
就是被保險人

02:04:43 - 02:04:43
理解嗎

02:04:45 - 02:04:49
否定是說要保人不用具備保險力，在這個16183下方，對不對

02:04:50 - 02:04:53
那要保人不用具備保險力，保險要保的主體不是要保人

02:04:53 - 02:04:55
那保險要保主體是誰

02:04:56 - 02:04:58
保險要保主體，如果不是要保人，那當然就是誰

02:04:59 - 02:05:00
被保險人嘛

02:05:00 - 02:05:00
這樣你不理解

02:05:01 - 02:05:03
所以是被保險人要去被保險，懂嗎

02:05:04 - 02:05:10
如果是認為保險要保護的主體是被保險人，是被保險人具備被保險力，有沒有

02:05:10 - 02:05:13
這種說法我們叫做保險契約的三分法

02:05:15 - 02:05:16
也就是

02:05:16 - 02:05:18
保險契約的重要的主體啊

02:05:19 - 02:05:20
是三位啦，不是兩位啦

02:05:20 - 02:05:22
除了保險人、要保人以外，誰

02:05:22 - 02:05:23
才是重要角色？

02:05:27 - 02:05:29
被保險人才是重要角色？

02:05:29 - 02:05:31
這叫做保險契約的三分法

02:05:32 - 02:05:33
這樣你理解了嗎？

02:05:33 - 02:05:33
OK

02:05:34 - 02:05:34
好

02:05:36 - 02:05:36
那支持

02:05:38 - 02:05:38
支持

02:05:40 - 02:05:43
保險要保護的主體是被保險人的條文有沒有

02:05:44 - 02:05:47
有的,麻煩你看第四條

02:05:48 - 02:05:49
被保險的定義,文法所稱的被保險是指在保險事故發生時遭受損害

02:05:54 - 02:05:57
享有賠償請求權之人,要保人得為被保險人

02:05:58 - 02:05:59
所以第四條已經寫明瞭嘛

02:06:01 - 02:06:07
是誰在事故發生時遭受損害,享有賠償請求權之人,是誰啦

02:06:09 - 02:06:09
是誰

02:06:10 - 02:06:12
是被保險人，不是嗎

02:06:13 - 02:06:13
對不對

02:06:14 - 02:06:17
好，然後呢，再看這個17條

02:06:18 - 02:06:19
喔，17條更懸了

02:06:21 - 02:06:22
為什麼更選了

02:06:23 - 02:06:26
因為剛剛講要保人要去被保險力，是不是也看過17條

02:06:28 - 02:06:28
對吧

02:06:28 - 02:06:32
哎，那現在被保險人要去被保險力，竟然也可以拿17條做依據

02:06:33 - 02:06:34
啊，原因就出在什麼

02:06:35 - 02:06:36
17條啊

02:06:37 - 02:06:38
他也有提到誰啦，講話

02:06:40 - 02:06:41
17條也有提到誰啦

02:06:42 - 02:06:43
被保險人，不是嗎

02:06:44 - 02:06:45
對吧

02:06:45 - 02:06:47
17條也有提到被保險人

02:06:47 - 02:06:48
要有保險利益

02:06:49 - 02:06:49
我的想法，對不對

02:06:50 - 02:06:52
所以，變成兩用啊

02:06:53 - 02:06:54
formanandforwoman，是不是

02:06:55 - 02:06:55
哦

02:06:56 - 02:06:58
還有一條是45條了

02:06:59 - 02:06:59
啊,45條

02:07:00 - 02:07:05
要保人不得經委任為他人之利,訂立保險契約嘛

02:07:05 - 02:07:07
顯見這個利益是他人嘛,不是要保人嘛

02:07:07 - 02:07:08
那這個他人是指誰

02:07:10 - 02:07:14
要保人得不經委任為他人之利，訂立保險契約啊

02:07:15 - 02:07:16
顯然這個利益就不是要保人的嘛

02:07:17 - 02:07:18
那不是要保人的

02:07:19 - 02:07:19
那是誰的

02:07:19 - 02:07:20
那不就被保險人的嗎

02:07:21 - 02:07:26
瞭解，所以45條也可以作為是被保險人要具備保險利益的依據啦，瞭解

02:07:28 - 02:07:28
OK

02:07:29 - 02:07:30
好了

02:07:31 - 02:07:34
那大法系基本上就會認為說

02:07:34 - 02:07:36
是被保險人要具備保險利益

02:07:38 - 02:07:41
啊，被保險人才是保險要保護的主體啦

02:07:42 - 02:07:44
那為什麼大法系會堅持在這個見解呢？

02:07:45 - 02:07:47
理由就是為了避免

02:07:47 - 02:07:49
避免將人物化

02:07:52 - 02:07:53
避免將人物化喔

02:07:54 - 02:07:54
好

02:07:56 - 02:07:57
這樣說明一下喔

02:07:58 - 02:07:59
那等一下講喔

02:07:59 - 02:08:04
這個就要test你有沒有佛法的慧根

02:08:05 - 02:08:05
好

02:08:05 - 02:08:09
如果你一下就聽懂什麼，可能不是我講得好啦

02:08:10 - 02:08:12
是你對佛法蠻有緣的

02:08:12 - 02:08:15
所以法官考完記得去考一下法師喔

02:08:17 - 02:08:17
好

02:08:37 - 02:08:37
他說啊

02:08:38 - 02:08:40
英美法系認為啊,要保人啊

02:08:42 - 02:08:43
欸,要具備保險利益

02:08:43 - 02:08:46
哦,保險要保護主體是要保人

02:08:47 - 02:08:50
他說啊,這樣的一個保險利益的架構喔

02:08:50 - 02:08:56
在財產保險還不至於發生什麼問題啦

02:08:56 - 02:08:57
還OK。

02:09:08 - 02:09:08
沒錯吧

02:09:09 - 02:09:09
好，等於

02:09:10 - 02:09:15
財產保險保險利益的一個內涵，對吧

02:09:15 - 02:09:16
內涵

02:09:16 - 02:09:19
就是要保人對汽車房屋的關係嘛,是不是?

02:09:19 - 02:09:20
可是啊

02:09:20 - 02:09:27
這樣的結構啊,如果套用在人身保險啊,就會出現很大的問題啊

02:09:28 - 02:09:28
對不對?

02:09:29 - 02:09:32
因為你說是，要保人要具備保險利益嘛

02:09:33 - 02:09:35
這樣的話，人壽保險的保險利益就是指16條嘛

02:09:36 - 02:09:36
那

02:09:37 - 02:09:40
意思就是，它的保險利益的內涵是，要保人對誰？

02:09:43 - 02:09:46
16條啊，要保人對被保險人

02:09:52 - 02:09:55
生命,身體的關係嘛,對不對?

02:09:58 - 02:09:58
沒錯吧?

02:09:59 - 02:10:06
那兩相對照的結果,請問你,你是不是把被保險人生命身體拿來跟什麼做相同的看待?

02:10:08 - 02:10:10
是拿一跟汽車房屋做相同的看待?

02:10:11 - 02:10:13
這樣是不是把人給物化?

02:10:15 - 02:10:17
是不是有為人性尊嚴？

02:10:23 - 02:10:26
那你說如果採當法系的見解就沒有這個問題嗎？

02:10:26 - 02:10:27
當然沒有啊

02:10:28 - 02:10:30
因為人身保險的保險利益是指什麼？

02:10:31 - 02:10:32
採當法系

02:10:34 - 02:10:39
是被保險人對自己生命身體的關係嗎，行不行？

02:10:41 - 02:10:41
對吧？

02:10:41 - 02:10:47
所以你，你被保險對自己生命關係，本身就是保險利益

02:10:47 - 02:10:49
就是我們保想要保護的啊

02:10:50 - 02:10:53
是反而不但沒有違反人性尊嚴

02:10:54 - 02:10:56
反而是以人為本

02:10:57 - 02:10:59
是符合人性尊嚴的

02:11:00 - 02:11:00
這樣沒聽懂？

02:11:02 - 02:11:03
有沒有決定要考法師啦？

02:11:08 - 02:11:09
懂喔

02:11:09 - 02:11:12
我再講一次喔，講一次，希望你有聽懂喔

02:11:16 - 02:11:18
因為法系認為，保險要保的主體是要保人嘛

02:11:18 - 02:11:21
是要保人要具備保險利益，對不對？

02:11:23 - 02:11:26
那主要理由就是權利跟義務相對嘛

02:11:26 - 02:11:28
負義務者是要享權利

02:11:29 - 02:11:33
保費是要保人負責，所以權力也應該是由要保人享有，對吧？

02:11:35 - 02:11:36
但是

02:11:38 - 02:11:40
大法系江老師說

02:11:42 - 02:11:45
保險要保護的主體應該是被保險人嘛

02:11:46 - 02:11:50
所以我們應該要求的是被保險人要具備保險利益瞭解

02:11:51 - 02:11:53
那為什麼要堅持這個見解

02:11:55 - 02:11:57
主要理由就是要避免將人物化

02:12:00 - 02:12:02
而有損人性尊嚴嘛

02:12:02 - 02:12:04
我們要以人為本而不是把人務化

02:12:10 - 02:12:11
理解

02:12:11 - 02:12:12
OK哦,講到這邊哦

02:12:13 - 02:12:16
哦,所以你看下方這個練習題啊

02:12:16 - 02:12:19
在160,184頁下方有沒有

02:12:19 - 02:12:22
我保險法第三條要保人的定義

02:12:22 - 02:12:24
第四條是被保險人的定義

02:12:25 - 02:12:27
以及第17條有沒有

02:12:28 - 02:12:30
期間啊是不是有矛盾的地方來

02:12:32 - 02:12:34
3417

02:12:34 - 02:12:36
一矛盾，非常矛盾

02:12:37 - 02:12:38
很矛盾

02:12:38 - 02:12:40
為什麼灰熊矛盾

02:12:43 - 02:12:49
你看第三條是不是要保人的定義是說要有保險力對不對

02:12:50 - 02:12:50
沒錯吧

02:12:51 - 02:12:54
那既然你第三條說要保人要有保險力

02:12:55 - 02:12:59
所以照理說事故發生時應該是誰遭受損失

02:13:01 - 02:13:02
講話啊

02:13:03 - 02:13:06
當然是要保人啊，因為要保人要求要保人具備保險力嘛

02:13:07 - 02:13:09
所以事故發生時不就是要保人有損失

02:13:10 - 02:13:13
結果你第四條被保險人的定義卻說什麼

02:13:14 - 02:13:19
卻說誰是在事故發生時遭受損害，享有賠償請求權，卻說是被保險人

02:13:22 - 02:13:23
那17更離譜

02:13:24 - 02:13:25
他同時出現誰跟誰

02:13:28 - 02:13:31
他同時出現要保人跟被保險人呢

02:13:34 - 02:13:37
那是不是說要保人跟被保人都要有保險利益？

02:13:38 - 02:13:40
那事故發生時不就變兩個都有損失？

02:13:41 - 02:13:42
因為兩個都有保險力嘛

02:13:43 - 02:13:45
所以事故發生時不是兩個都有損失?

02:13:46 - 02:13:48
保險金有幾份啊?

02:13:48 - 02:13:50
啊,保險金幾份?

02:13:51 - 02:13:53
Onlyone啊,不是嗎?

02:13:53 - 02:13:55
那兩個都有損失

02:13:55 - 02:13:56
那怎麼分你告訴我?

02:13:58 - 02:13:58
跋扈嗎?

02:13:59 - 02:14:00
還是打架?

02:14:01 - 02:14:01
瞭解?

02:14:02 - 02:14:03
哦

02:14:03 - 02:14:03
所以呢

02:14:04 - 02:14:07
真的條文之間是矛盾的啦

02:14:08 - 02:14:09
那怎麼解釋？

02:14:09 - 02:14:09
很簡單

02:14:11 - 02:14:12
幾億解釋

02:14:13 - 02:14:15
你學法學方法論有沒有學到？

02:14:15 - 02:14:17
什麼叫幾億解釋？

02:14:18 - 02:14:20
atyourwill.

02:14:21 - 02:14:23
臺語版就說你華語

02:14:23 - 02:14:23
瞭解？

02:14:24 - 02:14:24
幾億嘛

02:14:24 - 02:14:28
你該死，幾億解釋？

02:14:28 - 02:14:30
最好是有這種解釋啦！

02:14:30 - 02:14:30
瞭解？

02:14:31 - 02:14:31
來

02:14:31 - 02:14:32
怎麼

02:14:32 - 02:14:33
什麼意思?

02:14:33 - 02:14:33
就是

02:14:34 - 02:14:38
你就分別用英美法系的概念或大陸法系的概念

02:14:39 - 02:14:41
一以貫之就對了

02:14:41 - 02:14:42
好

02:14:42 - 02:14:42
來

02:14:42 - 02:14:43
我們先講英美法系啦

02:14:44 - 02:14:45
英美法系剛才怎麼講?

02:14:46 - 02:14:47
誰要具備保險力？

02:14:48 - 02:14:49
要保人

02:14:49 - 02:14:49
對不對？

02:14:50 - 02:14:50
好

02:14:50 - 02:14:50
要保人

02:14:52 - 02:14:52
來

02:14:52 - 02:14:53
所以第三條

02:14:53 - 02:14:54
要保人定義對不對？

02:14:55 - 02:14:56
對

02:14:56 - 02:14:57
Perfect

02:14:58 - 02:14:59
perfect

02:15:00 - 02:15:01
對

02:15:02 - 02:15:03
所以第四條被保險的

02:15:03 - 02:15:05
原則上是錯的嘛

02:15:05 - 02:15:07
因為要保人要具備保險

02:15:07 - 02:15:09
保險要保護的主體是要保人

02:15:10 - 02:15:11
所以原則上當事故發生時

02:15:11 - 02:15:13
遭受損害需要賠償的

02:15:13 - 02:15:13
應該是要保人

02:15:13 - 02:15:14
不是被保險人

02:15:14 - 02:15:14
瞭解？

02:15:15 - 02:15:17
所以第四條被保險人原則是錯的

02:15:18 - 02:15:19
只有在什麼情況下才是對的？

02:15:20 - 02:15:21
想一下

02:15:22 - 02:15:27
只有當要保人跟被保險人同一人啦

02:15:28 - 02:15:29
然後具什麼身分？

02:15:31 - 02:15:34
基於要保人的身分才是對的

02:15:34 - 02:15:35
這樣懂了嗎？

02:15:35 - 02:15:38
然後呢第17條哪個部分是對的？

02:15:41 - 02:15:42
第17條

02:15:42 - 02:15:45
要保人的部分是對的

02:15:45 - 02:15:46
這樣懂嗎？

02:15:46 - 02:15:47
好

02:15:47 - 02:15:48
再來打打大陸

02:15:54 - 02:15:55
大法系喔

02:15:56 - 02:15:56
來

02:15:57 - 02:15:59
大法系認為誰要具備保險利益？

02:16:00 - 02:16:01
被保險人

02:16:01 - 02:16:03
被保險人才是保險要保護的主體

02:16:03 - 02:16:04
對不對？

02:16:05 - 02:16:05
好

02:16:05 - 02:16:05
開始

02:16:08 - 02:16:10
第四條被保險人定義對不對？

02:16:11 - 02:16:13
第四條被保險人定義對不對？

02:16:13 - 02:16:14
Perfect

02:16:15 - 02:16:17
因為被保險人要具備保險利益

02:16:17 - 02:16:19
被保險人才是保險要保護的主體嘛

02:16:20 - 02:16:22
所以第四條說被保險人

02:16:22 - 02:16:25
是在事故發生時遭受損害才賠償請求

02:16:25 - 02:16:26
當然是正確無誤嘛

02:16:27 - 02:16:30
可是第三條要保人的定義原則上就錯啦

02:16:32 - 02:16:35
因為第三條的要保人定義說要有保險利益嘛

02:16:35 - 02:16:36
那是錯的

02:16:36 - 02:16:38
因為是誰才需要具備保險利益？

02:16:39 - 02:16:39
被保險人

02:16:39 - 02:16:40
瞭解？

02:16:41 - 02:16:43
所以第三條只有在什麼情況下才是對的？

02:16:45 - 02:16:50
第三條只有在要保人跟被保險人同一人嘛

02:16:51 - 02:16:52
然後具什麼身分？

02:16:57 - 02:16:59
基於被保險人的身分才是對的

02:16:59 - 02:17:00
這樣理解？

02:17:00 - 02:17:02
然後17條哪個部分是對的？

02:17:06 - 02:17:10
17條當然是被保險人這個部分是對的嘛

02:17:12 - 02:17:13
瞭解沒？

02:17:13 - 02:17:17
所以是不是各依其解釋就通了？

02:17:20 - 02:17:21
OK，講完了哦。

02:17:23 - 02:17:28
好，回去啊，你就去這個對定，對鏡子練習一下

02:17:29 - 02:17:31
打一美打大陸，練習一下

02:17:32 - 02:17:34
只要舌頭最後沒有打結就成功了

02:17:35 - 02:17:36
OK

02:17:37 - 02:17:41
再來我們看第三種人，叫什麼人，185頁

02:17:44 - 02:17:47
受益人，有沒有，受益人

02:17:47 - 02:17:48
OK

02:17:50 - 02:17:50
受益人啊

02:17:52 - 02:17:53
我覺得這個人喔

02:17:55 - 02:17:57
從防止道德選擇的角度

02:17:57 - 02:17:59
至少在人身保險喔

02:18:00 - 02:18:02
應該要要求他具備保險力

02:18:04 - 02:18:05
我個人是支持這個理念

02:18:07 - 02:18:09
因為要防止道德風險

02:18:11 - 02:18:12
來來，我舉一個例子喔

02:18:14 - 02:18:15
受益人

02:18:17 - 02:18:19
是被保險人的兒子

02:18:20 - 02:18:22
還是他是遊民

02:18:23 - 02:18:26
你覺得哪一個比較有可能謀財害命呢？

02:18:26 - 02:18:27
告訴我

02:18:29 - 02:18:31
受益人是被保險人的兒子啦

02:18:32 - 02:18:33
還是受益人是遊民啊？

02:18:34 - 02:18:37
哪個比較容易發生謀財害命的道德危險？

02:18:40 - 02:18:41
當然是遊民啊

02:18:45 - 02:18:47
遊民跟被保險人沒有關係，對不對？

02:18:48 - 02:18:48
對嗎？

02:18:50 - 02:18:50
所以

02:18:51 - 02:18:53
倘若被保險人死了，他會有什麼？

02:18:55 - 02:18:56
這個

02:18:58 - 02:18:59
很難過嗎？

02:18:59 - 02:18:59
會嗎？

02:18:59 - 02:19:02
不會啊，本來就沒有厲害關係啊，是不是？

02:19:03 - 02:19:04
喔，又可以領錢，不是嗎？

02:19:05 - 02:19:05
對不對？

02:19:05 - 02:19:05
哦

02:19:06 - 02:19:08
可是如果是這個受益人是兒子呢？

02:19:12 - 02:19:15
所以你是社會新聞看太少了啊

02:19:15 - 02:19:16
那兒子

02:19:18 - 02:19:20
恨起來，摩擦命也是很常見的，不是嗎？

02:19:21 - 02:19:21
但是,我跟你講啊

02:19:23 - 02:19:28
還是會稍微比較不會那麼容易發生

02:19:29 - 02:19:30
想想有名，為什麼呢?

02:19:31 - 02:19:35
因為啊，兒子真的要做這種摩擦命的事，有沒有?

02:19:37 - 02:19:41
他要先去佛祖懺悔一下

02:19:41 - 02:19:42
他可能還要跑一趟佛祖啊

02:19:42 - 02:19:45
有名是不用嘛,有名是想要拿錢就justdoit嘛

02:19:46 - 02:19:50
可是兒子要跑一次佛祖面前先懺悔一下吧

02:19:50 - 02:19:51
為什麼?

02:19:53 - 02:19:55
Howmanyfathersdoyouhave?

02:19:57 - 02:19:58
你幾個老爸啦

02:19:59 - 02:20:00
記不記？

02:20:01 - 02:20:04
那你真的沒殺命以後，你要怎麼過父親節？

02:20:05 - 02:20:07
別人都在慶祝父親節，你在幹什麼？

02:20:09 - 02:20:11
我在講什麼，我的意思就是說

02:20:13 - 02:20:14
是不是還是會

02:20:15 - 02:20:15
喔

02:20:17 - 02:20:18
還是會稍微再

02:20:19 - 02:20:22
是斟酌,lookbeforeyouleap,三思而後行

02:20:24 - 02:20:24
理解沒?

02:20:25 - 02:20:33
所以是不是從防止道德風險的角度，至少在人身保險、死亡保險，是不是應該要求受益人要去被保險？

02:20:34 - 02:20:34
喔

02:20:34 - 02:20:34
好

02:20:35 - 02:20:38
不過你看一下通說，通說見解要不要？

02:20:39 - 02:20:40
通說見解要不要？

02:20:40 - 02:20:40
不用

02:20:42 - 02:20:42
不用啊

02:20:42 - 02:20:45
Man,不用具備保險力

02:20:45 - 02:20:45
哦

02:20:47 - 02:20:48
我認為啊

02:20:49 - 02:20:51
這個問題，這個結論是

02:20:52 - 02:20:54
被前面的爭議給犧牲了

02:20:55 - 02:20:56
怎麼說？

02:20:56 - 02:21:00
因為前面到底是邀保人要去被保險，還是被保險人要去，是不是

02:21:01 - 02:21:03
兩個法系已經吵得不可開交了

02:21:04 - 02:21:07
所以到了受益人的部分，是不是大家就覺得沒力了

02:21:08 - 02:21:09
前面已經吵翻了嘛

02:21:10 - 02:21:12
到受益人部分，算了算了算了

02:21:12 - 02:21:15
反正你講說，你講要保人，我講被保險人，那結論就是不是要保人

02:21:16 - 02:21:17
是被保險人嘛

02:21:18 - 02:21:19
那我們兩個都沒有提到什麼呢？

02:21:19 - 02:21:21
我們兩個法系都沒有提到受益人嘛

02:21:21 - 02:21:23
所以受益人就不用具備保險力

02:21:25 - 02:21:26
所以他是被犧牲的

02:21:26 - 02:21:28
因為前面吵太兇了

02:21:28 - 02:21:29
你知道懂嗎？

02:21:30 - 02:21:30
那食物呢

02:21:30 - 02:21:32
食物也是很鄉願啊

02:21:33 - 02:21:34
打安全牌

02:21:34 - 02:21:36
不信你看一下最高法院的見解

02:21:36 - 02:21:38
最高法院87臺上呢

02:21:38 - 02:21:41
2417號判決有沒有

02:21:41 - 02:21:43
87臺上2417號

02:21:43 - 02:21:44
你看啊

02:21:45 - 02:21:45
他說啊

02:21:45 - 02:21:48
定力保險契約以固有保險力為前提

02:21:48 - 02:21:48
對不對？

02:21:49 - 02:21:50
但保險力之有無

02:21:50 - 02:21:53
應該就以要保人或被保險人而為判斷

02:21:53 - 02:21:54
而不是就受益人判斷

02:21:54 - 02:21:55
有沒有看到?

02:21:55 - 02:21:57
所以你說食物這個見解是不是打安全牌?

02:21:58 - 02:22:00
你兩個法學的學者都不要罵我

02:22:01 - 02:22:03
因為法學說要保人要具備保險力

02:22:03 - 02:22:05
我沒有提到要保人？

02:22:06 - 02:22:06
有嘛

02:22:06 - 02:22:09
那法系你說被保險要具備保險力

02:22:09 - 02:22:10
那我有沒有提到被保險人?

02:22:10 - 02:22:11
有

02:22:11 - 02:22:12
所以我都

02:22:12 - 02:22:13
兩面討好

02:22:13 - 02:22:14
對不對？

02:22:15 - 02:22:17
那你們兩個法系都沒有提到誰？

02:22:18 - 02:22:20
都沒有提到受益人嘛

02:22:20 - 02:22:21
所以受益人不用具備保險力

02:22:22 - 02:22:25
你不覺得最高法院就是鄉願打安全牌嗎？

02:22:26 - 02:22:27
瞭解

02:22:27 - 02:22:28
好

02:22:28 - 02:22:29
那理由你看一下

02:22:29 - 02:22:31
186頁下方

02:22:32 - 02:22:34
認為受益人呢

02:22:34 - 02:22:36
不需要具備保險利益

02:22:37 - 02:22:39
不需要具備保險利益的理由

02:22:39 - 02:22:41
來看第一個理由是

02:22:42 - 02:22:46
保險利益係指要保人或被保險人與保險標的之關係

02:22:47 - 02:22:48
與受益人無涉嗎

02:22:49 - 02:22:50
這是我剛剛講的嗎

02:22:50 - 02:22:52
是等於前面的爭議大家吵翻了

02:22:53 - 02:22:55
所以到這邊就算了

02:22:55 - 02:22:56
不要再吵了

02:22:56 - 02:22:56
對不對？

02:22:56 - 02:22:57
你說要保人

02:22:57 - 02:22:58
我說被保險人

02:22:58 - 02:23:02
那結論就是，要保人或被保險人要具備保險力嘛

02:23:02 - 02:23:02
瞭解？

02:23:03 - 02:23:04
那我們都沒有提到誰？

02:23:04 - 02:23:06
都沒有提到受益人

02:23:06 - 02:23:06
受益人嘛，所以受益人就不需要具備保險利益，這樣懂嗎？

02:23:09 - 02:23:11
第二個理由是啊

02:23:11 - 02:23:12
欸，他說啊

02:23:12 - 02:23:16
要保人既然指定第三人為受益人

02:23:16 - 02:23:19
通常與該第三人就會有信任關係

02:23:19 - 02:23:20
通常是啦

02:23:23 - 02:23:30
那如果真有不當的情事，可以用保險法111條第一項，變更受益人的方式嘛？

02:23:32 - 02:23:33
瞭解

02:23:34 - 02:23:36
講得很好聽啦，對不對？

02:23:37 - 02:23:43
也就是你指定受益人，結果你發現那個受益人意圖不軌有沒有，想要謀財害命，你就變更受益人就好了

02:23:44 - 02:23:52
可是我請教你，食物上會發現指定受益人是錯的

02:23:53 - 02:23:56
有引發謀財害命的殺機有沒有？

02:23:56 - 02:23:57
是什麼時候才知道？

02:23:59 - 02:24:03
啊，是受益人拿菜刀在追你的時候才知道了

02:24:05 - 02:24:09
這時候你說，你不要過來，你不要過來，我要變更受益人了

02:24:09 - 02:24:10
有嗎？

02:24:11 - 02:24:14
你話還沒講完，刀就撲來了啦

02:24:15 - 02:24:16
那瞭解我的意思嗎?

02:24:16 - 02:24:19
所以往往是來不及變更了嘛

02:24:21 - 02:24:21
瞭解

02:24:22 - 02:24:26
第三個理由是，我們要防止受益人引發的道德情，我們有防止的方法，就是什麼？

02:24:27 - 02:24:29
121條第一項，我們講過，受益人怎麼樣？

02:24:32 - 02:24:36
故意致被保險人或受益人於死者，會喪失受益權啊

02:24:37 - 02:24:39
對不對，會徒勞無功啊，做白工啊

02:24:42 - 02:24:43
我跟你講啊

02:24:43 - 02:24:45
如果這一條有用，為什麼刑法271、272沒有用？

02:24:50 - 02:24:54
殺人不是要很高的刑責嗎？為什麼271、272沒有用？

02:24:55 - 02:24:57
你不知道停的時候「適可而止」四個字怎麼寫嗎？

02:25:02 - 02:25:03
瞭解我的意思沒？

02:25:03 - 02:25:04
真正要正本溯源

02:25:05 - 02:25:10
真的要防止受益人謀財害命的道德風險，當然應該要要求什麼？

02:25:11 - 02:25:13
受益人要具備保險利益嘛

02:25:14 - 02:25:15
這些也真的都不是理由啦

02:25:15 - 02:25:21
這個,我跟你講,受益人不需要具備保險利益,真的是被前面的爭議犧牲了

02:25:26 - 02:25:26
理解沒?

02:25:27 - 02:25:28
想一下喔

02:25:28 - 02:25:29
OK

02:25:29 - 02:25:29
好

02:25:30 - 02:25:31
我講一個例子好了

02:25:34 - 02:25:41
曾經有一個案例是，要保人是趙樹海的粉絲啊

02:25:41 - 02:25:43
趙樹海是誰？

02:25:46 - 02:25:47
還是要帶過啊

02:25:47 - 02:25:49
趙又廷知道嗎?

02:25:50 - 02:25:52
趙又廷的爸爸啦,叫趙樹海啦

02:25:53 - 02:25:53
好

02:25:55 - 02:25:59
所以他在他的死亡保單指定受益人就是趙樹海

02:26:02 - 02:26:03
粉絲有沒有保險?

02:26:03 - 02:26:08
趙樹海是，欸，要保人是趙樹海的粉絲，他們之間有沒有保險力？

02:26:08 - 02:26:09
最好是啦

02:26:09 - 02:26:12
粉絲欸，還迷粉絲欸，粉絲

02:26:13 - 02:26:15
沒有保險利益啦，這樣瞭解？

02:26:15 - 02:26:17
但是這個指定有沒有效？

02:26:17 - 02:26:18
有效

02:26:18 - 02:26:22
因為通說實務都認為受益人要不要具備保險利益？

02:26:22 - 02:26:23
不用

02:26:23 - 02:26:25
所以這是有效指定啦

02:26:25 - 02:26:26
然後後來那個要保人就死了

02:26:27 - 02:26:30
照理說趙樹海可不可以領保險金？可以

02:26:30 - 02:26:32
但是你覺得他敢領嗎？

02:26:33 - 02:26:35
你覺得趙樹海敢領嗎？

02:26:35 - 02:26:36
他說他不敢領啊

02:26:37 - 02:26:41
你知道他領了以後，他等於跟誰在爭產，你知道嗎？

02:26:44 - 02:26:47
他放棄這個保險金就會迴流變成什麼？

02:26:48 - 02:26:49
遺產

02:26:50 - 02:26:53
那遺產就誰繼承？

02:26:54 - 02:26:56
就是被保險人繼承去繼承啊，不是嗎？

02:26:56 - 02:27:01
所以他只要領了，不就等於再跟那些繼承人在搶錢？

02:27:03 - 02:27:08
那你堂堂一個，少數你敢不敢，去跟粉絲的家屬搶錢？

02:27:09 - 02:27:11
不敢嘛，所以他當然不敢領啊

02:27:11 - 02:27:13
算是有效指定了

02:27:15 - 02:27:16
瞭解意思？

02:27:17 - 02:27:18
哦

02:27:18 - 02:27:18
再講一個

02:27:19 - 02:27:22
在食物上哦，指定受益人的時候

02:27:22 - 02:27:24
有個欄位一定念一下你填

02:27:25 - 02:27:25
填什麼？

02:27:27 - 02:27:29
受益人跟被保險人的關係

02:27:30 - 02:27:33
你因為你有經驗的話，指定受益人的欄位啦

02:27:33 - 02:27:37
有一欄一定會說，那個受益人跟被保險人關係為何？

02:27:39 - 02:27:40
如果問你寫無

02:27:42 - 02:27:45
保險業務拿到這份要保書，會不會皮皮挫？

02:27:45 - 02:27:46
皮皮挫的弟弟

02:27:46 - 02:27:47
皮皮要會不會？

02:27:49 - 02:27:49
會啊

02:27:50 - 02:27:52
因為你受益人跟沒有關係有沒有？

02:27:53 - 02:27:55
那是不是就會比有保險利益的情形

02:27:56 - 02:27:58
更容易謀財害命？

02:27:58 - 02:27:59
沒有任何關係啊

02:28:00 - 02:28:01
連佛祖去懺悔都不用走了

02:28:03 - 02:28:03
謝謝

02:28:04 - 02:28:05
可是這是有效指定啊

02:28:06 - 02:28:06
請那一欄

02:28:07 - 02:28:09
寫，我就要寫無，你也是不能叫我改啊

02:28:09 - 02:28:13
因為通說書都認為所有人不用具備保險利益，不是嗎？

02:28:14 - 02:28:14
我跟你講啊

02:28:15 - 02:28:17
這種方式一定有什麼，有做法，什麼做法？

02:28:18 - 02:28:18
他就請業務員啊

02:28:21 - 02:28:24
因為你跟他，跟業務員保的話，你跟他有沒有一定的

02:28:24 - 02:28:25
什麼信任關係？

02:28:26 - 02:28:29
如果我是去公家勒夫被攔下來的

02:28:30 - 02:28:30
嗚

02:28:31 - 02:28:33
原來要找你投保有這麼簡單是不是？

02:28:34 - 02:28:34
哦

02:28:34 - 02:28:36
加勒福也要再被攔下來有沒有？

02:28:37 - 02:28:37
好了

02:28:37 - 02:28:39
通常有一些信任關係來瞭解

02:28:39 - 02:28:42
他就會叫業務員去，去盧你啦

02:28:42 - 02:28:44
改一個有保險利益的啦

02:28:44 - 02:28:46
不要再指定那個沒有保險利益的

02:28:47 - 02:28:48
用這種方式啊

02:28:48 - 02:28:49
道德卻錯了

02:28:50 - 02:28:51
那瞭解

02:28:51 - 02:28:52
OK

02:28:52 - 02:28:52
好吧

02:28:52 - 02:28:54
我們今天就先聊到這邊

02:28:54 - 02:28:54
好

02:28:54 - 02:28:55
其他我們就下次見啦

02:28:55 - 02:28:55
掰掰